الأوقاف العائلية: ملخص ومراجعة استعداداً للاختبار

فهرس المحتويات

الملخص 3

الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة..... 3

الشركات العائلية والأوقاف..... 10

التأسيس والحوكمة..... 15

الجوانب النظامية والتطبيقية..... 24

أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها..... 30

إضاءات حول الأوقاف العائلية..... 38

إحصاءات البرنامج وأرقام المقرر..... 41

أسئلة الاختيار من متعدد 43

مفتاح إجابات الاختيار من متعدد..... 49

أسئلة الصح والخطأ..... 51

مفتاح إجابات الصح والخطأ..... 54

الأسئلة المقالية 56

الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة..... 56

الشركات العائلية والأوقاف..... 58

التأسيس والحوكمة..... 61

الجوانب النظامية والتطبيقية..... 62

أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها..... 63

إضاءات حول الأوقاف العائلية..... 66

الملخص

الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة

المطلوب في محاور البرنامج: فهم الوقف بوصفه تحبيساً للأصل وتسبيلاً للمنفعة، ومعرفة أركانه وشروطه وخصوصيته حين يكون على الذرية، والتفريق بينه وبين الوصية والهبة والميراث، ثم تحويل ذلك إلى ترتيبات نظامية وإدارية.

التعريفات

المصطلح	التعريف كما ورد	المرجع النظامي أو العلمي
الوقف لغةً	الحبس والمنع، ومعنى «وقف الشيء» أنه حبسه فلا يُباع ولا يُورث	—
الوقف اصطلاحاً	تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة	—
الوقف فقهاً	حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر، تقرباً إلى الله	الفقهاء
الوقف نظاماً	تحبيس مال متقوّم وتسبيل منفعته أو ريعه لمصرف خيري أو أهلي أو لهما معاً	مشروع نظام الأوقاف
الوقف العائلي (الأسري)	ما حبسه الشخص من الأعيان على مصلحة عائلته وأسرته، ويدخل فيه الوقف على العائلة ثم على جهة بر عامة، مثل: «على ذريتي، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء»	—
الوقف الأهلي (الذري)	ما يوقف في أول الأمر على الواقف نفسه أو على أشخاص معينين، ولو جُعل آخره لجهة خيرية	الزحيلي
الوقف الخاص (الأهلي)	الوقف المشروط على معيّن من الذرية والأقارب بالذات أو بالوصف	نظام الهيئة العامة للأوقاف (م/11، 26/2/1437هـ)
الوقف الأهلي	كل وقف خُصصت منفعته أو ريعه للواقف أو لذريته أو لأشخاص معينين بالاسم أو الوصف أو لذريتهم	المادة 1 من مشروع نظام الأوقاف
الواقف	من ينشئ الوقف	نظام الهيئة

المصطلح	التعريف كما ورد	المرجع النظامي أو العلمي
شرط الواقف	الصيغة التي يحددها الواقف في شأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه. والقاعدة: «شرط الواقف كنص الشارع»	نظام الهيئة
الموقوف عليه	المستفيد من الوقف بحسب شرط الواقف	نظام الهيئة
النظارة	التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده: حفظه، وإيجاره، وتنميته، وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وصرف غلته، وفق شرط الواقف	المادة 1 من نظام الهيئة
الناظر	الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نظارة الوقف	المادة 1 من نظام الهيئة
الإدارة	ما يعهد به الناظر إلى غيره، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، في تصريف شؤون الوقف: حفظه، وإيجاره، وتنميته، وإصلاحه	المادة 1 من نظام الهيئة

ترد في التعريف صيغتان: «تسبيل الثمرة» و«تسبيل المنفعة»، ويقول التعريف النظامي «منفعته أو ريعه». والمعتمد للاختبار: «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة».

أدلة المشروعية

- **من القرآن:** ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ (آل عمران 92)، و﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾ (البقرة 280).
- **من السنة:** حديث ابن ماجه «إن مما يلحق المؤمن من عمله... بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه...»، وحديث «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة».
- **الإجماع:** قول جابر رضي الله عنه: «لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذا مقدرة إلا وقف».
- **مثال عبد الرحمن:** وقف داره على ذريته، فانتقلت ملكيتها إلى الله تعالى، وصارت منفعتها لذريته بحسب شروط صك الوقفية. وله أن يسوّي بينهم، أو يفاضل بين الذكور والإناث، أو يخص المحتاجين، بشرط ألا يخالف الشريعة والأنظمة.

أهمية الوقف العائلي (9 أوجه)

1. أجر الصدقة والصلة معاً، وهذه مضاعفة للعمل «بالنوع»، كما يُضاعف الأجر بالمكان (مكة) وبالزمان (ليلة القدر).

2. دعم الاقتصاد الوطني، ومن أمثلته عمائر الراجحي في الرياض وفندق موفنبيك في القصيم.
3. استدامة العائلة، فبعض الأوقاف ينتفع بها الجيل السادس.
4. تقوية العلاقة بين الواقف وعائلته في حياته وبعد وفاته (الاجتماعات والمعايدات).
5. مورد ثابت للموقوف عليهم يقوم مقام «التأمين».
6. رعاية أموال القُصّر والأيتام داخل الشركة العائلية.
7. تطوير أفراد العائلة إدارياً ومالياً وتقنياً.
8. البركة في المال والعمر.
9. نشر ثقافة الإنفاق والعطاء.

الأركان (4) وشروطها

الواقف (الحابس للأصل)	الصيغة (اللفظ الدال على إرادة الوقف)	الموقوف عليه (الجهة المنتفعة)	العين الموقوفة (الأصل المحبوس)
العقل	بالقول	جهة بر وقربة	أهل للتملك شرعاً
البلوغ	بالفعل أو الكتابة	ألا يعود الوقف على الواقف في التملك	مال مملوك للواقف
الرشد	صريحة: أوقفت، حبست، سبّلت	جهة غير منقطعة	دائم الانتفاع، ليس من المستهلكات كالطعام
الاختيار	كناية: تصدقت، حرّمت، أبّدت	جهة معلومة	—
الحرية	—	—	—

الشروط في مشروع نظام الأوقاف (المواد 5 و6 و9 و11):

- **الواقف:** أهل للتبرع، ومالك للأصل ملكاً تاماً، وغير مفلس.
- **الأصل:** مال متقوّم، موجود أو قابل للوجود، ومعلوم أو آيل إلى العلم، وله منفعة أو ريع مع بقاء أصله (وله استثناءات).
- **الموقوف عليه:** جهة مشروعة مسماة في شرط الواقف، ومحل قابل للتملك حقيقة أو حكماً.

حالة تطبيقية: واقف جعل ثلث ماله وقفاً يجمع الأهلي والخيري، وتديره شركة عائلية والنظار من الورثة. الأركان مكتملة، لكن صياغة الشروط لم تكن كافية لأن الواقف لم يضع حوكمة وسياسات للإدارة والمحاسبة. والقاضي لا يكشف الحسابات بناءً على كل طلب مبني على توهّم، ومدار نظره شرط الواقف: فإذا ثبت أن الإدارة تسير وفق الشرط لم يتعمق أكثر. **الخلاصة:** شروط الواقف هي التي تضيّق نظر القاضي أو توسّعه.

نشاط الحالات الأربع: وصية الأستاذ سلطان، ومبنى المكتبة، ومزرعة العائلة، وعقار الدكتور فهد. لم تُعرض لها إجابات معتمدة. والتوجيه التالي **إضافة توضيحية** مبنية على القواعد السابقة:

- **سلطان:** وقف معلق بالوفاة، فيأخذ حكم الوصية. لا يُنفذ إلا من الثلث، ولا يكون لوارث إلا بإجازة الورثة.
- **نورة:** اشترطت لنفسها 50% من الريع، فيُناقش في ضوء ضوابط الوقف على النفس (انظر قسم: المصارف وترتيبها عند صياغة الوثيقة).
- **المزرعة:** المشكلة في الصيغة والتوثيق مع إرثٍ مشترك.
- **فهد:** يُناقش في ضوء شرط «الملك التام» للأصل وحق البنك الممول.

الوقف العائلي: اعتباراته وتصنيفه وأنواعه

- **اعتبارات تحديده (3):** منشئ الوقف (كونه جزءاً من منشأة عائلية)، ومصرفه، وشكله القانوني. ولا تصنف الأنظمة الشركة العائلية ولا الوقف العائلي.
- **تعريف المركز الوطني للمنشآت العائلية للمنشأة العائلية:** مؤسسة فردية يملكها شخص واحد، أو منشأة مختلطة يملك فيها فرد أو عائلته 50% فأكثر، أو منشأة مدرجة يملك فيها فرد أو عائلته 25% فأكثر.
- **التصنيف من جانبين:** من جهة المنشئ (عائلة أو فرد منها أو منشأة عائلية)، ومن جهة المستفيد (أفراد العائلة، أو جهات خيرية، أو الاثنان).
- **الأنواع الثلاثة:** خيري فقط (الريع لأوجه البر)، وأهلي أو ذري (للواقف أو ذريته أو أشخاص مخصصين)، ومشترك (تنتفع به الذرية مع المصارف الخيرية).
- **مفهوم القرابة:** ترد صيغتان: (1) الزوجة والأصول والفروع وحواشيه، و(2) الزوجة والأصول والفروع فقط، دون نسبة صريحة لكل منهما إلى «العائلة» أو «الأسرة». والمعتمد بمفهوم البر والصلة هو الشمول: العصبة والأرحام، كالإخوة والأخوات وأولادهم وأولاد العم والعمات.
- **آثار الوقف على العائلة (5):** البركة والنماء، والالتزام بالمواثيق من خلال صك الوقفية، وحل النزاعات، واجتماع الكلمة، وفصل الإدارة عن الملكية.

الوقف والوصية (7 فروق)

الوقف	الوصية
تحبيس وتسبيل في الحياة، إلا الوقف المعلق بعد الوفاة	تبرع بالمال بعد الموت
لا يجوز الرجوع عنه ولا تغييره، لأنه صار ملكاً لله	يجوز الرجوع عنها وتغييرها ما لم يكن ذلك في مرض الموت
يجوز أن يتجاوز الثلث مع عدم الإضرار بالورثة	لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة

الوقف	الوصية
يصح على وارث	لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة
يُنجز ويخرج من الملك حالاً، فيرى الواقف ثمرته في حياته	لا تُنجز إلا بموت الموصي
الموقوف عليه يملك المنفعة دون العين	الموصى له يملك العين والمنفعة
لا يتصرف الموقوف عليه في العين مطلقاً	للموصى له أن يبيع أو يهب

الهبة والميراث: لم تُعرض مقارنة تفصيلية بهما. والمقرر يقرر أن الأسهم والحصص تُورث ضمن التركة، بينما الوقف لا يُورث وتنتقل استحقاقاته وفق شرط الواقف (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف)، وأن تفصيل شرط الواقف يمنع اعتبار الوقف تركة قابلة للقسمة (انظر قسم: التأسيس والحوكمة).

إضافة توضيحية: الهبة تمليك للعين والمنفعة معاً في الحياة بلا عوض، ويتصرف فيها الموهوب له وتُورث عنه. والميراث انتقال جبري للتركة بعد الوفاة بأنصبة شرعية، دون إرادة المورث.

ما يأخذ حكم الوقف الخيري من الأوقاف الأهلية (3 حالات)

تُعامل بعض الأوقاف الأهلية معاملة الخيري بعد وفاة الواقف، ولذلك آثار نظامية:

1. إذا فني الموقوف عليهم أو انقطع خبرهم.
2. الوقف على معيّن إذا ردّ الاستحقاق ولم يوجد مستحق يليه، إلا إذا اشترط الواقف عودته إلى ذريته عند الاستغناء.
3. الوقف الذي تكون مصارفه على **المحتاجين** من ذرية الواقف.

الأصول الموقوفة

- **قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 181 (7/19)، الدورة 19، سنة 1430هـ/2009م:** الوقف من أوسع أبواب الاجتهاد. ويجوز وقف الأسهم المباح تملكها، والصكوك، والحقوق المعنوية، والمنافع، ووحدات الصناديق الاستثمارية، لأن نصوص الوقف مطلقة تشمل المؤبد والمؤقت، والمفرز والمشاع، والأعيان والمنافع والنقود والعقار والمنقول.
- **التصنيف الرباعي:** عقارات (أراضٍ، مزارع، مصانع، عمائر، بيوت)، ومنقولات (نقود، أسهم في محافظ، أسهم في شركات، سيارات)، ومنافع (سكنى بيت، أكل من ثمر مزرعة، ركوب سيارة)، وحقوق (الملكية الفكرية).

الأوقاف مقارنةً بالمؤسسات الخيرية التي تنشئها الكيانات العائلية

الأوقاف	المؤسسات الخيرية
مصرفها على الذرية أو الخير أو مشترك	مصرفها خيري فقط
هدفها الخير للموقوف عليهم، وأحكام المصرف مؤبدة	هدفها أوسع: مشاريع تنموية وبرامج بحسب نظامها الأساس
نظامها مستقل ينشئه الواقف، وصك الوقفية هو «الدستور الوحيد» على الدوام. وللواقف أن يأذن للناظر بتغيير الشروط وفق المصلحة	تخضع لأنظمة الشركات أو الجمعيات، وتتغير أهدافها بقرار المؤسس أو مجلس الإدارة
تُخصص لها أصول، ولا يُتصرف في الأصل بل في الريع	لا يلزم أن تتملك أصولاً، وقد تكون جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركة
إنفاقها مقيد بشرط الواقف	مرونة أكبر في توجيه الأموال

المصارف وترتيبها عند صياغة الوثيقة (6)

1. **عمارة الوقف وإصلاحه وصيانته:** يشمل المصروفات التشغيلية والإدارية والعمومية، ويُقدَّم **على جميع المصارف ولو استغرق كامل الغلة**. والصيانة نوعان: **وقائية** (إصلاح احتياطي يمنع التعطل أو انخفاض الإنتاج مستقبلاً) و**طارئة** (إصلاح عطل غير متوقع وقع فعلاً).
2. **مكافأة النظار:** الاحتساب جائز لكنه ليس الأصل. وخياراتها 5: مقطوعة عن كل اجتماع، أو مقطوعة سنوية، أو نسبة من الغلة بعد حسم التشغيل والصيانة، أو الجمع بين المقطوعة عن الاجتماع والنسبة السنوية، أو أجرة المثل. ويتأثر مقدارها بحجم الوقف ونوع أصوله ومسؤوليات الناظر ووجود من يساعده.
3. **استثمار الوقف وتنميته:** تحديد حد أدنى، والنص على حق مجلس النظارة في تعديل النسبة، والتأكيد على الاستثمار المشروع والحد من المخاطرة.
4. **الوقف على النفس:** ألا يستغرق كامل الغلة، وأن يُحدد بنسبة، وأن يُبيَّن مآلها بعد الوفاة.
5. **الوقف على الذرية** (هذه خصوصيته حين يكون على الذرية): تحديد الصرف ببطون أو سنوات، وبيان مصير نصيب من يموت من البطن الأول، وأيلولته بعد انقراض البطن المحدد إلى مستحقي الزكاة من الذرية ثم إلى أوجه البر، وذكر المصرف عند اكتفاء الذرية أو انقطاعها، وتقييد الصرف بالحاجة مع تعريفها. (أحكام الطبقات: انظر قسم: الجوانب النظامية والتطبيقية.)
6. **أوجه البر:** الصرف على **النشاط لا على الجهة**. فإن ذُكرت جهة بعينها يُنص على الصرف لما يشابهها إذا تعطلت، مع منح النظار مرونة تغيير المصرف إذا تعذر.

تنبيهات الوقف على النفس: يُفضَّل تعجيل الوقف بدل جعله وصية، لأن الإنفاق في الحياة أعظم أجراً، ولأن الوقف بعد الممات لا يخرج إلا من الثلث، ولأن الوقف المنجز أضمن من الانقطاع واختلاف الورثة، إلا لمن يخشى طارئاً أو ينوي البيع. ويجب أن تكون الصيغة منجزة جازمة غير معلقة. ويُحرص على حصر الأعيان، ووضوح المصارف، وكتابة حقوق النظار وواجباتهم وحقهم في التوكيل. وتُعامل النماذج المنتشرة على أنها استرشادية، ويُنصح بإطلاع الورثة وإشهادهم.

المصارف الخيرية العائلية: مجالاتها اجتماع العائلة، والتربية، والتعليم، والتزويج، والحج، وإصلاح ذات البين، والعلاج، والأرامل والمطلقات والأيتام. ومن أمثلتها الأربعة عشر: إعانة الزواج صدقةً أو قرضاً، وتوظيف المحتاجين، وإعانة الدارسين، والتعاقد مع مراكز طبية، ومسابقات حفظ القرآن والسنة، ورحلات الحج والعمرة، وحفلات التفوق، واللقاءات العائلية، والمساكن المجانية أو بإيجار رمزي، والإقراض، والمطبوعات النافعة، والدورات التدريبية، ودعم أبحاث أفراد العائلة.

نماذج وقفية: نقل الخصاف في «أحكام الأوقاف»: «ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد أوقف من ماله حبساً لا يُشترى ولا يُورث ولا يُوهب».

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
الوقف العائلي والوقف الأهلي/الذري	الأهلي يُعرَّف **بالمستفيد** فقط. أما العائلي فأوسع، يُنظر إليه من جهة **المنشئ** أو **المستفيد**: فوقف عائلة على بناء المساجد عائلي بالمنشئ وخيري بالمصرف
النظارة والإدارة	النظارة ولاية أصلية تشمل **المخاصمة وصرف الغلة**. والإدارة مفوضة من الناظر، وتقتصر في التعريف على الحفظ والإيجار والتنمية والإصلاح
الوقف المشترك والأهلي الذي يأخذ حكم الخيري	المشترك جمع الواقف فيه بين الذرية والبر ابتداءً. والأهلي يتحول إلى حكم الخيري بطارئ (الفناء، أو رد الاستحقاق) أو بكون مصرفه على المحتاجين
تقييد الصرف على الذرية بالحاجة	مستحسن عند ضبط مصرف الذرية، لكنه يجعل الوقف خيرياً حكماً، فينبغي التنبه لأثره النظامي
الصيانة الوقائية والطارئة	الوقائية قبل العطل احتياطاً، والطارئة بعد عطل غير متوقع

الشركات العائلية والأوقاف

المطلوب في محاور البرنامج: فهم العلاقة بين الوقف والكيان التجاري، وكيفية وقف حصص في الشركة، وأثر ذلك على إدارتها وتوزيع عوائدها وقابلية التصرف فيها.

الإطار العام

- **مجالات التقاطع بين الكيانين (4):** الاستمرارية والاستدامة، والحوكمة والإدارة، والتخطيط للتعاقب، والوقاية من النزاعات.
- **أسباب أهمية فهم العلاقة للوسيط والمستشار (5):** تكامل الأدوار، وتعقيد العلاقات، وتحديات الحوكمة، واستمرارية الثروة، والنزاعات المحتملة.
- **دور الوقف في الشركة العائلية:** تقلق الثروة الجيل المؤسس، فقد يصير الأبناء «سواعد للبناء أو معاول للهدم». وقد تميزت شركات ناجحة بذراع خيري مانح (مؤسسة أو وقف). والوقف حل عملي لأوضاع النساء العاجزات والمرضى والقاصرين عقلاً وسناً والأيتام. وهو كذلك سبب لاستغناء الذرية، وحماية للنساء والصغار من ظلم قسمة الورثة، وعائل للمطلقات والأرامل، ووسيلة للتكافل، و**وسيلة لعدم دخول طرف خارجي على الكيان العائلي**، ومورد دائم لأغراض العائلة.
- **أشكال الشركات في نظام الشركات (5):** التضامن، والتوصية البسيطة، والمساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة. وأتاح نظام 2022م إبرام الميثاق العائلي في **المادة 11** «اتفاق الشركاء والميثاق العائلي» (انظر قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية، في مقرر البعد القانوني).

الفرق بين الوقف العائلي والشركة العائلية (7 أوجه)

الوجه	الوقف العائلي	الشركة العائلية
الطبيعة القانونية	حبس الأصل ملكاً لله، وتسبيل المنفعة على الذرية أو الأقارب	كيان تجاري يملكه شركاء من عائلة واحدة أو عائلات مرتبطة
الإطار التنظيمي	نظام الهيئة والأحكام الشرعية، وإشراف **الهيئة العامة للأوقاف**	نظام الشركات، ولائحة الحوكمة (للمدرجة)، ونظام السجل التجاري، وإشراف **وزارة التجارة وهيئة السوق المالية**
الاستمرارية والتصرف	الأصل فيه الديمومة، ولا تُباع أصوله إلا بضوابط شرعية	مدتها محددة في عقد التأسيس وقابلة للتمديد، والحصص قابلة للبيع
الحوكمة	ناظر أو مجلس نظارة، ومرونة محدودة في تغيير الشروط	مجلس إدارة أو مديرون، ومرونة أكبر في تعديل النظام الأساس
العوائد والضرائب	الريع بحسب شرط الواقف، **ومعفى**	الأرباح بحسب نسب الملكية، وخاضعة للزكاة

الوجه	الوقف العائلي	الشركة العائلية
	من الزكاة والضرائب	أو ضريبة الدخل
انتقال الحقوق	النظارة لا تُورث إلا بشرط الواقف، والاستحقاق بحسب الشرط	الأسهم تُورث ضمن التركة
التمويل والمخاطر	تمويل محدود، ومخاطر أقل واستقرار أكبر	تمويل متنوع (قروض، صكوك، طرح)، ومخاطر أعلى

نقاط مهمة للوسيط والمستشار

- **في جانب الوقف:** فهم شروط الواقف بدقة، ومراعاة الجانب الشرعي، والحرص على الاستدامة والتنمية، والتوازن بين المستفيدين الحاليين والمستقبليين، والشفافية.
- **في جانب الشركة:** فهم الآثار القانونية والشرعية للدمج، واختيار صيغته المناسبة، ومراعاة استقلالية الوقف، والفصل بين الملكية والإدارة، وتوثيق القرارات.

واقع الأوقاف العائلية باعتبار شكلها النظامي (صورتان)

1. وقف مستقل بأصوله عن الشركة وله شخصية اعتبارية مستقلة.
2. وقف أصوله **حصص مدرجة ضمن أصول الشركة العائلية**، يستند إلى صك وقفية من الجهة المختصة.

الوقف المستقل

التعريف: يعمل الوقف والشركة باستقلال تام، مع فصل كامل في الإدارة والأصول والحوكمة.

آثار الاستقلالية (8):

1. ذمة مالية مستقلة، فيقترض لنفسه ويُقرض غيره.
2. أهلية التقاضي والمطالبة بحقوقه.
3. تأسيس الكيانات القانونية والمشاركة فيها.
4. استقلال التملك للثابت والمنقول.
5. استقلال التوظيف برقم موحد لدى مكتب العمل.
6. حسابات بنكية واستثمارية خاصة.
7. الحفاظ على أهداف الواقف دون تحوير.
8. مرونة الإدارة.

الخصائص	المزايا	التحديات
فصل تام للأصول، ومجلس نظارة مستقل عن مجلس الإدارة، واستراتيجيات وحوكمة مستقلة	وضوح الأدوار، وسهولة تحديد المرجعية، وتقليل تضارب المصالح، واستقلال القرار الاستثماري	صعوبة التكامل الاستراتيجي، وازدواجية الموارد والتكاليف، وتعقيد التنسيق

الوقف المدمج

- **دمج الأوقاف:** عقد كسائر العقود يُشترط فيه رضا الطرفين، **وقد يكون ملزماً** إذا كانت فيه مصلحة عامة يقررها الحاكم، لأن للحاكم الولاية العامة على الأوقاف.
- **المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية:** إذا اقتضت المصلحة التصرف في **الوقف الأهلي** ببيعه، أو استبداله، أو نقله، أو رهنه، أو الاقتراض له، أو تعميره، أو شراء بدل منه، أو تجزئته، أو فرزه، أو **دمجه**، أو تأجيره **أكثر من عشر سنوات**، أو المضاربة بماله، فلا يجريها الناظر **إلا بعد استئذان المحكمة المختصة**. ولا تشترط المحكمة أن تكون الأصول المضموم إليها موقوفة، بل تشترط تحقق الغبطة والمصلحة.
- **الدمج عند القانونيين:** عقد تُضم بمقتضاه منشأة أو أكثر إلى أخرى فتزول الشخصية المعنوية للمنضمة (الضم)، أو تمتزج منشأتان فتزول شخصيتاهما لصالح منشأة جديدة (المزج).
- **دمج الأوقاف أسلوب معاصر** له مسميات أربعة: دمج الأوقاف، وتوحيدها، وتعاضدها، والأوقاف الموحدة. والتعريف الشائع «جمع أصول محبسة أو مصارفها في أصل أو مصرف مستقل» قاصر، لأنه أغفل دمج الوقفي مع غير الوقفي، والدمج في النظارة والإدارة أو المصارف مع بقاء العين.
- **التعريف الأقرب:** عقد تُضم بمقتضاه أصول وقفية إلى غيرها في أصل أو مصرف أو إدارة واحدة، **مع إمكانية تميزها**.

أنواع الدمج في قطاع الأوقاف (3)

النوع	المثال	ملاحظة
دمج **الأعيان**	أوقاف شركة جبل عمر، وأوقاف شركة مكة للإنشاء والتعمير، دُمجت كأسهم	على الناظر 3 مسؤوليات: مراعاة مصلحة بقاء الوقف مندمجاً، وتوجيه عوائد الأسهم لمستحقيها، وطلب **فرز** المساهمة واستبدالها بأصل مستقل إذا لم تتحقق المصلحة
دمج **الإدارة**	مجلس نظارة موحد على 10 أوقاف لجمعية تحفيظ من واقفين مختلفين، بإنهاء يقدَّم للمحكمة	يستند إلى تفريق نظام الهيئة (1437هـ) بين النظارة والإدارة

النوع	المثال	ملاحظة
دمج **المصارف**	صندوق واحد للأوقاف المشتركة في المصرف، كصندوق الجمعيات الصحية	—

المادة 11 من النظام الأساس لشركة مكة للإنشاء والتعمير: أسهم الأوقاف تقوم مقام العين الموقوفة ويجري عليها حكمها. ويُلتزم فيها بشرط الواقف في النظارة والاستحقاق والمصرف، **ويمثل الناظر الوقف في الجمعية العمومية**.

أشكال دمج الوقف مع الشركة العائلية (3)

الشكل	المزايا	التحديات
الوقف كمساهم (أصوله أسهم في الشركة)، و**الشركة كناظر** (تدير الوقف)، و**الوقف كمستفيد** (نسبة من أرباح الشركة)	تكامل استراتيجي، وكفاءة الموارد، وقوة تفاوضية، واستفادة من خبرات الشركة	تعقيد قانوني وشرعي، وصعوبة فصل المصالح، **وتأثر الوقف بتعثر الشركة**، وصعوبة الالتزام بالشروط

آثار الدمج (5): تقليل التكاليف التشغيلية، وكيانات وقفية كبيرة قادرة على المنافسة، وتحسين الخدمات، وتنويع الاستثمار، والاستفادة من كفاءات الشركة.

مخاطر الدمج ودور الوسيط والمستشار (5):

المخاطرة	الوصف	الدور
شرعية وقانونية	مخالفة الشروط، وتعريض الأصول لمخاطر الشركة، وفقدان الإعفاءات	ضمان الالتزام بالأنظمة والحصول على الفتاوى
تضارب المصالح	تغليب مصلحة الشركة على الوقف أو العكس	آليات حوكمة تفصل المصالح
تعقيد الحوكمة	صعوبة الموازنة بين متطلبات الكيانين	هياكل مرنة، و**لجنة استثمار ولجنة مصارف**
مالية	تأثر الوقف بأداء الشركة، وصعوبة تقييم الأصول المدمجة	**فصل الذمم**، وسياسات للتقييم والتوزيع
ثقافة تنظيمية	ثقافة ربحية مقابل ثقافة خيرية	تيسير الحوار، وبناء رؤية مشتركة

وقف حصص داخل الشركة دون فرزها، وخطوات التكامل

شروط وقف الحصص داخل الشركة دون فرزها (5):

1. أن يكون عدم الفرز محققاً للغبطة والمصلحة.
2. المحافظة على قصد الواقف وشرطه ما أمكن في استثمارات الشركة.
3. سياسات تسد أبواب النزاع.
4. سياسة للشفافية وتعارض المصالح.
5. ضمانات لحفظ أصول الوقف وأرباحه.

خطوات التكامل الناجح (5):

1. التشخيص والتقييم.
2. تصميم النموذج (جزئي أو كامل).
3. الموافقات (الهيئة، ووزارة التجارة، وأفراد العائلة).
4. التنفيذ التدريجي بدءاً بالأقل تعقيداً كالخدمات المشتركة.
5. المراقبة والتقييم.

حالة عائلة النور: المهندس خالد (الجيل الثالث، يدير شركة المقاولات) يقترح دمج الوقف والشركة لتوفير سيولة لتطوير أراضي الوقف وأصول للشركة، ويرى أن شروط الواقف «تُفسَّر» بمرونة. والعم عبد العزيز (ناظر الوقف) يرفض ويعده تفريطاً ومخالفة صريحة للشروط، لأنها لم تنص على الدمج، ويخشى مخاطر السوق.
إطار التقييم: صراع الأجيال، وحدود تفسير الشرط («متى يصبح التفسير تحريفاً؟»)، والموازنة بين تعظيم الثروة واستدامة النفع، وأخلاقيات الوسيط.

أشكال الوقف النظامية بعد الدمج (3)

الشكل	الهيكل	صفة الوقف	صفة المساهمة	الإدارة
الشركة القابضة المختلطة	أصل جديد يشترك في ملكيته جميع المساهمين بحسب مساهماتهم	شركة	شركة	مجلس إدارة فيه ممثل أو أكثر عن نظار الأوقاف المساهمة
الشركة الوقفية	أصول وقفية تُدار للاتجار وفق الأنظمة التجارية، باستبدال الأوقاف الصغيرة والمتعثرة والمساهمة بقيمتها في شركة	شركة	أصول	النظار أعضاء في الجمعية العمومية وممثلون في مجلس

الشكل	الهيكل	صفة الوقف	صفة المساهمة	الإدارة
	جديدة، أو تملك حصص في شركة قائمة			الإدارة
الصناديق الاستثمارية الوقفية	وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة لشراء عقارات وأسهم وأصول متنوعة	محفظة استثمارية	أصول	النظار أو من ينوب عنهم أعضاء في الجمعية العمومية للصندوق

ضابط الوصف: توصف الشركة بأنها «وقفية» إذا كان **جميع الشركاء من الأوقاف**. فإن اختلطت أصول وقفية بغيرها، لم يقترن الوصف إلا بالجزء الوقفي. والوجه النظامي للشركة الوقفية (مصطلح عرفي، وصورتان، والإشراف المزدوج): انظر قسم: الشركة الوقفية والشركة غير الربحية، في مقرر البعد القانوني.

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
الوقف المستقل والمدمج	المستقل له شخصية وذمة وحوكمة منفصلة. والمدمج أصوله أو إدارته أو مصارفه مضمومة إلى غيره **مع إمكانية تميزها**
دمج الأوقاف والدمج القانوني للشركات	الدمج القانوني يُزيل الشخصية المعنوية للمنضمة. ودمج الأوقاف يُبقي إمكانية تمييز الأصل الوقفي (فيجوز الفرز لاحقاً)
أنواع الدمج الثلاثة	الأعيان تنتقل فيه العين إلى أسهم. والإدارة تبقى فيه العين والمصرف ويتوحد التصريف. والمصارف تتوحد فيه الجهة المستفيدة في صندوق
الشركة الوقفية والقابضة المختلطة	في الوقفية جميع الشركاء أوقاف وتساهم الأوقاف **بأصولها**. وفي القابضة المختلطة شركاء متنوعون وتساهم الأوقاف بصفة **شركة**
الوقف كمساهم، والشركة كناظر، والوقف كمستفيد	الأول يملك فيه الوقف أسهماً. والثاني تتولى فيه الشركة النظارة. والثالث لا يملك فيه الوقف شيئاً بل يأخذ نسبة من الأرباح

التأسيس والحوكمة

المطلوب في محاور البرنامج: معرفة إجراءات تأسيس الوقف نظاماً، وصياغة وثيقته، وتعيين ناظر أو مجلس نظارة، وبناء آليات الرقابة.

هيكلة الوقف وما يسبق التأسيس

عناصر هيكلة الوقف (4): الواقف، والمال الموقوف، ومصرف الوقف، والناظر.

ما يُستحسن التأمل فيه قبل التأسيس (8):

1. دراسة حالة الواقف مادياً واجتماعياً.
2. الدافع إلى الوقف وسبب هذا الحجم من التبرع.
3. اختيار أطيب الأموال.
4. اختيار أحب الأموال وأنفسها.
5. استشارة أولي الرأي والخبرة.
6. الاستفادة من الأوقاف القائمة.
7. تحديد التفاصيل بدقة ووضع خطة استراتيجية.
8. العناية بالعمل المؤسسي لا الفردي.

دراسة حالة الواقف مادياً	دراسة حالة الواقف اجتماعياً
هل على جزء من أملاكه رهن؟	متزوج
هل عليه دين؟	أعزب
نسبة ما يُراد وقفه	يعول (والدين، أيتام)
مقدار أمواله النقدية والعينية	وجود أبناء وعددهم

عناصر الاستشارة: صفات المستشار (شخصه، ومركزه، وصفاته، وأعماله)، ونوع الوقف المراد (ذري، أو خيري، أو مشترك)، وهل يُنمّى جزء منه، ومصارف غلته.

الدوافع: عُرضت دوافع محمودة، منها: الإخلاص، وبر الوالدين، وتفريج الكرب، وحفظ المال، ونفع الأقارب، والقروض الحسنة، والبركة، واستغناء الذرية، ومساعدة المحتاجين، وزيادة المال. وعُرضت دوافع ينبغي الحذر منها: **الوقف لأجل السمعة، والوقف لأجل الإضرار بالورثة**، والحذر من الشرك.

حجم الوقف: النصف، أو الثلث، أو الربع، أو الخمس. والمعيار في التفضيل بينها **حجم المال وعدد الذرية**.

اختيار أطيب الأموال: دليله حديث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». وثمراته: تيسير قسمة بعض التركات، وتيسير تنفيذ الأوقاف، وتسخير الصالحين لنظارتها، واستمرار بعضها دهوراً.

الإفادة من الأوقاف القائمة: يُنظر في نوع أموالها (بيوت، ومزارع، وفنادق وعمائر تجارية، وأسهم)، وحجمها ونسبة غلتها، وطريقة إدارتها (ناظر واحد، أو مجلس، وهل لها إدارة تنفيذية)، ومصارفها. وأمثلة المصارف: خيري كتحفيظ القرآن، وذري كتزويج الأبناء، ومشترك كبناء بيوت للأبناء مع رعاية الأيتام.

الخطة الاستراتيجية للوقف العائلي (10 مقترحات)

1. أن يكون الوقف عبر مؤسسة أو شركة صغيرة ذات توجه خاص.
2. رسم أهداف صحيحة وواضحة.
3. نظام مالي معتمد ومحاسب قانوني.
4. هيكل تنظيمي فيه **إدارة تنفيذية مستقلة** عن الإدارة الرئيسة، بمهام ووصف وظيفي لكل وظيفة.
5. تفعيل مجالس ولجان معتمدة لمتابعة أعمال الوقف واعتمادها.
6. تدريب العاملين وتأهيلهم باستمرار.
7. حوافز تُعطى بنسبة للنظار عند بيع الوقف واستبداله.
8. ضوابط لاستثمار الوقف بطريقة مشروعة منظمة ومدروسة ومتنوعة.
9. وثيقة وقف متميزة ونموذجية وفق القواعد الشرعية والأنظمة ولوائحها.
10. شخصية اعتبارية للوقف: سجل تجاري لمؤسسة وقفية، وتصريح من الهيئة العامة للأوقاف، وحساب بنكي.

خطوات التأسيس

الخطوات التفصيلية (19 خطوة):

1. استشعار فضل الوقف.
2. الاطلاع على اللوائح والتعاميم.
3. الاستخارة.
4. معرفة أحكام الوقف.
5. دراسة حاجات العائلة.
6. استشارة أهل الاختصاص.
7. تحديد ميزانية الوقف.
8. تدوين أهداف الأسرة.
9. إشراك العائلة بالتخطيط والدعم.
10. حصر المهام وتوزيعها.
11. تحديد مكان الوقف.
12. تحديد الدافع والحجم.
13. تحديد عدد الواقفين.

14. تحديد نوع المال (نقد، أو أسهم، أو عقار).
15. تحديد المصارف.
16. **المرونة في الخطوط العريضة وعدم الإغراق في التفاصيل.**
17. تحديد مجلس النظارة.
18. دراسة حالة الواقفين.
19. اختيار أطيب الأموال.

الملخص في ثلاث مراحل:

قبل التأسيس	تثبيت الوقف	ما بعد التثبيت
استشر أولي الرأي والخبرة	ثبّت الوقف لدى **كتابة العدل**	**سجّل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف**
استفد من الأوقاف القائمة	أحضر نسخة من صيغة الوقف	افتح الحسابات البنكية
ضع خطة استراتيجية	أرفق بيانات الواقفين والنظار وهوياتهم	عيّن المدير التنفيذي
اجعل العمل مؤسسياً لا فردياً	حدّث صك العقار المراد وقفه	رشّح محاسباً للأمور المالية (من الذرية)
ابنِ الوقف على أساس قوي	أحضر وكالات الواقفين	وزّع المهام بين أفراد العائلة

وثيقة الوقف وتوثيقه

ما تحتويه الوثيقة (7 عناصر)	الحد الأدنى عند التسجيل لدى الهيئة (6 عناصر «على الأقل»)
بيانات الواقف أو الواقفين	اسم الواقف
عدد الواقفين	بيانات الأصول الموقوفة
العين الموقوفة	أسماء النظار **وآلية استخلافهم**
اسم الوقف	مصارف الوقف
الناظر أو المجلس	**مآل الأصول حين انقطاع مصارفه**
النص على الاستثمار والتنمية	**إجراءات حوكمة الوقف**

ما تحتويه الوثيقة (7 عناصر)	الحد الأدنى عند التسجيل لدى الهيئة (6 عناصر «على الأقل»)
الموقوف عليهم أو المصارف	—

التوثيق:

- **من يُعد الوثيقة:** يُعدها الواقف وتُسجَّل لدى الهيئة، والهيئة تتولى توثيقها لدى الجهة المختصة وتُشعر الواقف بالنسخة الموثقة.
- **عند عدم التسجيل:** يجوز للموقوف عليهم التقدم بطلب التسجيل.
- **التعديل:** تُعدَّل الوثيقة عند الاقتضاء وفق الإجراءات الرسمية.
- **سجل الأصول:** تُعد الهيئة سجلاً خاصاً تُقيَّد فيه الأصول والتصرفات الواقعة عليها، ويُحظر التصرف فيها خلافاً للنظام، وتبين اللائحة وسائل التأشير على الأصول.
- **أهمية التوثيق:** «التفريط في التوثيق الصحيح للوقف قد يعرضه للتعدي أو الضياع أو سوء الإدارة». ويكون التوثيق عبر الهيئة العامة للأوقاف، ولها دليل كتابي ودليل مرئي.

عند تحديد العين الموقوفة (العقار): تُراعى ستة أمور: ملكيتها ملكاً تاماً، وصياغة بند النظارة، وتوزيعها في مناطق متعددة أو منطقة محددة، والتنوع لضمان الاستمرارية، وتعدد أنواعها، وصفاتها وعمرها ومخاطرها.

جهات إثبات ملكية الأصول قبل وقفها:

نوع الأصل	جهة إثبات الملكية	آلية التوثيق
صكوك عقارية مستكملة	كتابة العدل	صك ملكية إلكتروني
صكوك غير مستكملة	منصة إحكام / هيئة عقارات الدولة	صك إلكتروني بعد استكمال الإجراءات
حقوق معنوية (تأليف، براءات، علامات)	الهيئة السعودية للملكية الفكرية	شهادة ملكية بطلب من المستفيد
النقود	المصارف والبنوك	شهادة بالرصيد
الأسهم	شركات الاستثمار المرخصة	شهادة بموجودات المحفظة
الشركات والمؤسسات	وزارة التجارة	سجل

النظارة

تعريف النظارة والناظر والإدارة: انظر قسم: التعريفات. ويضاف هنا:

- **تعريف ثانٍ للنظارة:** حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف، وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف.
- **اسم آخر للناظر:** يسميه بعض الفقهاء «قيّم الوقف».

أنواع النظارة (4):

النوع	التعريف	مثاله	مزاياه	تحدياته
فردية	شخص واحد	الواقف نفسه، أو الابن الأكبر	سرعة القرار، ووضوح المسؤولية	تركّز المخاطر، وقلة تنوع الخبرات
جماعية	مجلس من عدة أشخاص	مجلس من **3 إلى 7** أعضاء	تنوع الخبرات، وتوزيع المخاطر	بطء القرار، واحتمال الخلاف
مختلطة	أفراد من العائلة مع خبراء	عضوان من العائلة وخبير خارجي	توازن بين الانتماء والخبرة	تعقيد الإدارة، وتكلفة أعلى
مؤسسية	مؤسسة متخصصة	شركة إدارة أوقاف، أو بنك استثماري	مهنية عالية، واستمرارية	فقدان الطابع الشخصي، وتكلفة مرتفعة

عناصر استدامة الوقف (4) ومؤشراتها:

العنصر	المؤشرات
أصول راسخة	التنويع، والجودة (قيمة متنامية مقاومة للتضخم)، والسيولة، والحماية القانونية
مصارف ذات فضل وأثر	الأولوية الشرعية، والأثر المجتمعي، والاستدامة، والقياس والتقييم
إدارة راشدة	الكفاءة المهنية، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتخطيط الاستراتيجي
بيئة داعمة	أنظمة محفزة ومرنة، وجهات حكومية وأهلية داعمة، ووعي مجتمعي، وخدمات مصرفية متخصصة للأوقاف

شروط الناظر (4):

1. **التكليف:** البلوغ والعقل.
2. **العدالة:** أن يكون موثوقاً في دينه وأمانته.

3. **الكفاية:** قوته وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه.
4. **الإسلام:** إذا كان الموقوف عليه مسلماً أو كانت الجهة مسجداً ونحوه.

شرط النظارة وصلاحيات الناظر: حقيقة شرط النظارة، والنظارة بفرد أو مجلس، واستمداد صلاحيات الناظر، وعلاقتها بالنظام العام، والتصرفات الواجبة والجائزة والممنوعة (عُرضت عناوينها دون تفصيل).

وظائف الناظر (13):

1. تنفيذ شرط الواقف.
2. إجارة الوقف.
3. حفظ الأصول وثمرتها.
4. زراعة أرضه.
5. عمارته وإصلاحه.
6. المخاصمة فيه، وللموقوف عليه ذلك إن أمكن حصره.
7. تحصيل الريع.
8. التنمية.
9. تقسيم الغلة.
10. أداء الديون.
11. عدم تعريضه للتلف.
12. إبداله أو بيعه عند الحاجة.
13. إسناد الوظائف للقوي الأمين.

أمثلة مباشرة لوظائفه (5):

1. **حماية المصالح:** وتشمل تمثيل الوقف أمام القضاء بنفسه أو بإشرافه على من يمثله.
2. **الصيانة والإصلاح:** من العوائد قبل التوزيع.
3. **تنفيذ الشرط:** والصرف في مواعيده من حسابات الوقف البنكية.
4. **الحساب البنكي:** حساب باسم الوقف **وعدم خلط أمواله بالأموال الشخصية**.
5. **التسجيل:** تسجيل الوقف وجميع أصوله لدى الهيئة.

أحكام عامة للنظارة:

الحكم	المضمون
التعيين	يعيّن الواقف الناظر، **وإلا آلت النظارة للهيئة**

الحكم	المضمون
المهام (8)	تنفيذ الشرط، وحفظ الأصول وصيانتها، وإحياء الوقف واستثمار أصوله، واتخاذ أفضل سبل التنمية، ومراعاة مصلحة المستحقين عند الصرف، ومراقبة الالتزام بالأنظمة، وأداء الديون، والتمثيل في القضاء وغيره
الأجرة	إن حددها الواقف بأكثر من أجرة المثل فالزيادة استحقاق للناظر. وإن حددها بأقل جاز للناظر طلب رفعها إلى المثل **لدى المحكمة المختصة**. وإن لم يحددها فللناظر **أجرة المثل**
الإشراف	تتولاه الهيئة في حدود اختصاصها، ولها الضبط والتحري عن المخالفات والجرائم المنسوبة للنظار
الإثبات	تُثبت الهيئة اسم الناظر في سجل الوقف وفق الوثيقة، و**السجل حجة كافية**
المدة	بحسب الوثيقة، فإن لم تحددها فإلى وفاة الناظر أو فقده شرطاً من شروط النظارة

انقضاء النظارة (7 أسباب):

1. انتهاء المدة المحددة في الوثيقة.
2. فقد شرط من شروط النظارة.
3. العزل.
4. الاستقالة.
5. الوفاة حقيقة أو حكماً.
6. إلغاء الترخيص أو التصفية أو الإفلاس، إذا كان الناظر شخصاً اعتبارياً.
7. انقضاء الوقف.

حقوق الناظر:

- **أدلتها:** حديث «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»، وقد قال ابن حجر إنه دال على أجرة العامل على الوقف. ومن وقف عمر في خيبر: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً بالمعروف». و**أجمع الفقهاء على حقه في الأجرة**.
- **مكانته:** الناظر «صاحب السلطة العليا في الوقف».
- **حقوقه:** أجرة تناسب مهامه ما لم يتنازل عنها، وصفة تحريك الدعاوى والتمثيل أمام الجهات، وتفويض بعض أعمال النظارة بما لا يخالف شرط الواقف.

ما يُنص عليه في الوثيقة عند تحديد الناظر أو المجلس (7): العدد والبيانات، والصفات والتخصصات، والمهام والصلاحيات، وطريقة الاختيار، وطريقة العزل والاستبدال، والأنواع (أساسيون ومعيّنون)، والأجرة.

لائحة تنظيم أعمال النظارة (صدرت 1443هـ). أهدافها (4):

1. ضبط أعمال النظارة بما يحقق مقصد الواقف ويعزز الدور التنموي.
2. رفع الكفاءة المهنية للنظار.
3. تعزيز الشفافية والرقابة وضبط حقوق الناظر والتزاماته.
4. حماية الأوقاف وتطويرها.

محظورات النظارة (5):

1. **الرهن** إلا بإذن الجهة المختصة مع إشعار الهيئة.
2. **البيع أو الاستبدال** إلا بإذن الجهة المختصة، مع إشعار الهيئة فور انتهاء الاستبدال.
3. **مخالفة شرط الواقف**، فإن اقتضت المصلحة ذلك طلب إذن المحكمة.
4. **التعاقد مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية** بشكل مباشر أو غير مباشر.
5. **تأجير عقار الوقف أكثر من عشر سنوات** دون إذن المحكمة، ويقابله ما في المادة 223 مرافعات (انظر قسم: الوقف المدمج).

المخالفات والعقوبات:

- **الجهة:** تنظر الهيئة في المخالفات عبر لجنة أو أكثر تشكلها.
- **التصنيف:** تُصنَّف جسامة المخالفة بحسب حجم الوقف، ونوع المخالفة، وأثرها، ومخاطرها.
- **العدد:** بلغت المخالفات **32 مخالفة**.
- **العقوبات (4):** الإنذار، وغرامة **لا تزيد على 500,000 ريال**، وإيقاف الناظر، وعزله.

حالتان عمليتان:

- **وقف عائلة الخير:** وقف عقاري بقيمة 50 مليون ريال. الناظر هو الابن الأكبر، ويؤجر العقارات لشركته الخاصة **بأقل من السوق بنسبة 30%**، وهذا تضارب مصالح.
- **وقف آل الرشيد:** ناظر من خارج العائلة ينازعه أفرادها في صلاحية بيع الأصول واستبدالها، ومرجع الفصل صك الوقفية.

أثر شرط الواقف في عمل النظار: تفصيل الشرط يعالج الإشكالات دون حاجة دائمة إلى المحاكم، ويربط عمل الناظر بضوابطه، وذلك في ثلاثة محاور:

- **الوقاية والحماية:** منع النزاع القضائي، وربط الناظر بضوابط محددة، وضمان الامتثال.
- **التنظيم والوضوح:** تحديد الآليات، وبيان الحقوق والواجبات، وبناء وقف محوكم.
- **تجنب المخاطر: منع اعتبار الوقف تركة قابلة للقسمة**، وتجنب تعطل المنافع، ومنع التقاضي الطويل.

والشعار: «الوضوح في البداية يوفر سنوات من النزاعات في النهاية».

معوقات تأسيس الأوقاف العائلية (اجتماعية) وعلاجها

المعوق	العلاج
النزاع على المصارف بادعاء بعض الأفراد الحاجة	الاطلاع على أنظمة الهيئة ولوائحها
النزاع على النظارة دون تميز وتخصص	حوكمة الوقف وصياغة الصك صياغة محكمة
استغلال الوقف للمصالح الشخصية	تعيين نظار مؤهلين
مطالبة غير المستحقين بالريع رغم أوضاعهم المادية	مصارف تعالج الاحتياج في العائلة

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
قائمة محتوى الوثيقة (7) والحد الأدنى للتسجيل (6)	الثانية تنفرد بثلاثة عناصر: **آلية استخلاف النظار، ومآل الأصول عند انقطاع المصارف، وإجراءات الحوكمة**
كتابة العدل والهيئة	كتابة العدل في مرحلة **تثبيت** الوقف، والهيئة في مرحلة **ما بعد التثبيت** (التسجيل). وتتولى الهيئة توثيق الوثيقة لدى الجهة المختصة
النظارة الجماعية والمختلطة	الجماعية مجلس قد يكون كله من العائلة. والمختلطة تجمع العائلة **والخبراء** تحديداً
أجرة الناظر في حالاتها الثلاث	المحددة بأكثر من المثل تُستحق كاملة، والمحددة بأقل تُرفع بطلب من المحكمة، وغير المحددة تكون أجرة المثل
وظيفة «إبدال الوقف أو بيعه عند الحاجة» ومحظور «البيع أو الاستبدال»	البيع والاستبدال وظيفة مشروعة، لكنها لا تتم إلا **بإذن الجهة المختصة** وإشعار الهيئة. وكذلك المقترح السابع (حافز للنظار عند البيع والاستبدال) مقيد بهذا الإذن
الناظر والمدير التنفيذي	الناظر صاحب الولاية والسلطة العليا، والمدير التنفيذي يُعيَّن بعد التثبيت ضمن الإدارة التنفيذية المستقلة

الجوانب النظامية والتطبيقية

المطلوب في محاور البرنامج: الإلمام بالأنظمة واللوائح المنظمة للأوقاف والجهات المشرفة عليها، والمتطلبات العملية للتشغيل والاستثمار والإفصاح.

لم تُعرض تفاصيل جلسة «الهيئة العامة للأوقاف ودورها كمنظومة متكاملة لحماية الأوقاف العائلية» كتابةً، وما يرد عن الهيئة هنا مجمّع من بقية المقرر.

مراحل التطور النظامي للأوقاف في المملكة (8)

السنة	الحدث
1381هـ	إنشاء وزارة الحج والأوقاف
1386هـ	نظام مجلس الأوقاف الأعلى
1393هـ	لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية
1414هـ	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
1431هـ	إنشاء الهيئة العامة للأوقاف وإلغاء وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف
1437هـ	نظام الهيئة العامة للأوقاف
1443هـ	لائحة تنظيم أعمال النظارة
1447هـ	لائحة مبادئ الأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف

الهدف: تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل، وفق مقاصد الشريعة والأنظمة.

نطاق الإشراف:

- تشرف الهيئة على جميع الأوقاف: العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة (الفقرة 5 من المادة الخامسة من نظام الهيئة).
- وتشرف على النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود الأنظمة، **بما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة**.

مهامها الأساسية (3):

1. **حصر** جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها.
2. **النظارة** على: (أ) الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، **إلا إذا اشترط الواقف ناظراً غير الهيئة**، و(ب) أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
3. **الإدارة** للأوقاف التي لها ناظر غير الهيئة، **بناءً على طلب الواقف أو الناظر**.

الإشراف الرقابي، دون الدخول في أعمال النظارة (6):

1. الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية.
2. الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
3. المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف الشرط.
4. إيفاد ممثل لحضور الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة إن لم تكن للوقف جمعية، عند بحث التقرير المالي السنوي.
5. **طلب تغيير المراجع الخارجي**.
6. **تحريك دعوى عزل الناظر**، ولها **عزله عند التفريط**.

الموافقات والتحصيل (4):

1. الموافقة على إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة **الممولة بجمع التبرعات** أو الهبات أو المساهمات، وإصدار الأذونات.
2. تحصيل إيرادات الأوقاف التي **تتولى نظارتها** وإنفاقها وفق شرط الواقف.
3. تحصيل إيرادات الأوقاف التي **تديرها** وإنفاقها وفق عقد الإدارة دون تعارض مع الشرط.
4. الاستفادة من الأوقاف الواقعة خارج المملكة على أوجه بر داخلها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تطوير العمل الوقفي (4):

1. الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته ومساندة الواقفين والنظار.
2. الإسهام في المشروعات الوقفية والنشاطات العلمية.
3. تطوير الصيغ الوقفية وإيجاد صيغ جديدة.
4. نشر الوعي وعقد الندوات وإجراء البحوث.

الاستثمار والاستقطاع: للهيئة ذلك مع الالتزام بالشرط وعدم الإضرار بالمستفيدين.

الصلاحية	الحد	الغرض
استثمار أصول الأوقاف **التي تتولى نظارتها**	—	—
الاستقطاع من **صافي الإيرادات السنوية** لوقف تتولى نظارته	**لا يتجاوز 25%**	استثمارها **لمصلحة الوقف نفسه**
الاستقطاع من **الفوائض السنوية** لوقف أو أوقاف تتولى نظارتها	**لا يتجاوز 20%**	تنمية **وقف أو أوقاف أخرى** تتولى نظارتها

حقوق الموقوف عليهم

الأصل العام: لا أثر نظامي لإقرار الموقوف عليه المعيّن، ولا لتنازله لغيره عن حصته **قبل قبضها**.

حالات سقوط استحقاق الموقوف عليه المعيّن (4):

1. **رده للاستحقاق:** يبطل حقه وحده دون حق غيره ومن يليه.
2. **زوال الصفة المشروطة:** ويعود الاستحقاق بعودتها.
3. **الوفاة:** ويُعد الغائب غيبة انقطاع في حكم المتوفى إذا مضت المدة الشرعية (لم تُحدد).
4. **الإدانة بحكم قطعي بالقتل العمد أو المشاركة فيه:** سواء كان المقتول الواقف أو أي شخص يؤثر موته في ثبوت استحقاق القاتل أو تعجيله أو زيادته. **ولا يسري الحكم على استحقاق ذريته**.

تمثيل الموقوف عليهم:

- **في الوقف الأهلي: يجوز** للموقوف عليهم تكوين **جمعية عمومية** تمثلهم في الحقوق والالتزامات، وتنظمها اللائحة.
- **في الوقف الخيري:** تحدد اللائحة الأحكام.

شرط الواقف

تعريفه وقاعدة «كنص الشارع»: انظر قسم: التعريفات.

الحكم	المضمون
الإثبات	في وثيقة الوقف، **أو تثبته المحكمة** إذا لم يسبق بدليل
التفسير	تُعامل الوثيقة معاملة النصوص الشرعية، **ويفسرها الواقف إن كان حياً، ثم المحكمة بعد وفاته**
التنفيذ	يجب الالتزام به، ولا يُخالف إلا **لمصلحة راجحة تقدرها المحكمة**
التعارض	يُرجع إلى الواقف إن كان حياً، ثم تُجمع الشروط، أو يُقدَّم ما يحقق المصلحة، وتحدد المحكمة ذلك
التعديل	للواقف أن يشترط لنفسه تعديل بعض الشروط أو إلغاءها. **ولا ينتقل هذا الحق لغيره إلا بشرط**. وللمحكمة إبطال الشروط المستحيلة التنفيذ
البطلان	**يبطل الشرط ويصح الوقف** في 3 حالات: مخالفة الشريعة أو النظام العام أو نظام الأوقاف، ومنافاة مقتضى الوقف، وتعطيل مصلحة الوقف أو تفويت مصلحة الموقوف عليهم. **والتقدير للمحكمة المختصة**

شروط الطبقات:

وقف غير مرتب الطبقات	وقف مرتب الطبقات
جميع الذرية يستحقون في الوقت نفسه	الذرية طبقات بحسب ترتيب الواقف
لا يُحجب الحفيد بوجود الأب أو الجد	لا يستحق الجيل الثاني إلا بعد ذهاب الأول
—	عند وفاة المستحق ينتقل نصيبه **لفرعه**، فإن لم يكن له فرع قُسم **على من في طبقته**

حالة أوقاف آل تويم

مسار الحالة:

- **أربعينيات القرن الماضي:** وقف المؤسس إبراهيم جزءاً من ثروته العقارية والتجارية: الريع للذرية **مع 20% للأعمال الخيرية**، والنظارة له ثم لابنه الأكبر عبد الرحمن.
- **عهد عبد الرحمن:** استبدل الأصول الزراعية بأصول استثمارية في الرياض، فتضاعف الريع.
- **الثمانينيات:** أنشأ عبد الرحمن وقفاً جديداً من ماله، **كامل ريعه للذرية** ونظارته لمجلس عائلي.
- **2010م:** دُمجت **إدارة** الوقفين في «مؤسسة أوقاف آل تويم» بإدارة محترفة. تجاوزت الأصول **500 مليون ريال**، والريع السنوي نحو **30 مليون ريال**.

شكل الوقفين: وقف إبراهيم بنظارة فردية وجزء خيري، ووقف عبد الرحمن بنظارة جماعية وريع كامل للذرية.

الهيكل الحالي:

- **الأصول:** عقارات تجارية وسكنية، واستثمارات مالية، ومركزان طبي وتعليمي.
- **الحوكمة:** مجلس نظارة عام من **9 أعضاء من العائلة**، ولجنة تنفيذية تضم **خبراء مستقلين**، وإدارة تنفيذية محترفة.
- **المستفيدون:** أكثر من **150 فرداً** من الذرية، إضافة إلى المجتمع المحلي والمؤسسات الخيرية.

التحديات (4): الحوكمة (إشراك الأجيال والشفافية)، والاستثمار (التنويع وتقليل المخاطر)، والتوزيع (تزايد المستفيدين والعدالة)، والقانونية (التكيف مع الأنظمة الحديثة).

الدروس المطلوبة في النشاط (6): أهمية التوثيق، والمرونة في الإدارة، والحوكمة المؤسسية، والتنويع الاستثماري، وإشراك الأجيال، والتوازن بين المصالح.

حوكمة الوقف: لائحة مبادئ الأوقاف

- **الإصدار:** أصدرتها الهيئة في **13/6/1447هـ الموافق 4 ديسمبر 2025م**.

- **مضمونها:** تؤصل مبادئ حاكمة لإدارة الأوقاف ونظارتها، بما يحقق أغراض الواقفين ويرسخ موثوقية الأوقاف.
- **أهدافها:** المحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز أطر الحوكمة الرشيدة، ومساعدة النظار وأعضاء المجالس والإدارة التنفيذية على الإشراف والقيادة والتوجيه، وتنظيم العلاقة بين المجلس والمستفيدين وأصحاب المصلحة.

متطلبات الإفصاح والتشغيل التي تذكرها محاور البرنامج موزعة على عدة أقسام: التقارير المحاسبية السنوية والمراجع الخارجي (هذا القسم)، والحساب البنكي المستقل وعدم خلط الأموال (انظر قسم: التأسيس والحوكمة)، والتقارير السنوية للمستفيدين وحكم «حين انتصرت الشفافية» (انظر قسم: أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها).

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
نظارة الهيئة وإدارتها وإشرافها	**النظارة:** تثبت للهيئة بقوة النظام ما لم يشترط الواقف غيرها. **الإدارة:** تثبت **بطلب** الواقف أو الناظر، فيبقى الناظر ناظراً. **الإشراف الرقابي:** يشمل كل الأوقاف **دون الدخول في أعمال النظارة**
استقطاع 25% واستقطاع 20%	الأول من **صافي الإيرادات** ويُستثمر **للوقف نفسه**. والثاني من **الفوائض** ويُستثمر **لأوقاف أخرى**. وكلاهما في أوقاف تتولى الهيئة نظارتها
تعديل الشرط ومخالفته وبطلانه	**التعديل:** حق للواقف إن اشترطه، ولا ينتقل لغيره إلا بشرط. **المخالفة:** لمصلحة راجحة تقدرها المحكمة، ويبقى الشرط قائماً. **البطلان:** يسقط الشرط لعيب فيه، ويصح الوقف
رد الاستحقاق وزوال الصفة	الرد نهائي في حق الراد وحده. وزوال الصفة مؤقت يعود بعودتها
المرتب وغير المرتب طبقاتٍ	في المرتب لا يستحق اللاحق مع وجود السابق، وفي غير المرتب يستحق الجميع معاً
نظام الهيئة (1437هـ) ولائحة النظارة (1443هـ) ولائحة المبادئ (1447هـ)	الأول يؤسس الهيئة واختصاصاتها، والثانية تضبط عمل الناظر ومحظوراته وعقوباته، والثالثة مبادئ حوكمة عامة للكيانات الوقفية
تفسير الشرط في حياة الواقف وبعد وفاته	في حياته يفسره الواقف، وبعد وفاته تفسره المحكمة، لا الناظر ولا الهيئة

أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها

المطلوب في محاور البرنامج: فهم الأسباب المتكررة للنزاعات (غموض الوثيقة، وتعارض المصالح بين الموقوف عليهم، وضعف النظارة، وتعثر الأصول)، وأثر النزاع على استمرار الوقف نفسه.

أين تقع الأسباب الأربعة في تصنيف أسباب المنازعات:

السبب كما في محاور البرنامج	ما يقابله في تصنيف أسباب المنازعات
غموض الوثيقة	«غموض صيغة الوقف وشروطه» (أسباب متعلقة بالوثيقة)
تعارض المصالح بين الموقوف عليهم	لا يرد بهذا اللفظ. أقرب ما يقابله: النزاعات بين فروع العائلة، واختلاف القيم والتوقعات، وتزايد عدد المستحقين
ضعف النظارة	تفرد الناظر بالقرارات، وعدم وجود مجلس نظارة، وغياب الشفافية والمساءلة
تعثر الأصول	تدني العوائد، وتغير طبيعة الأصول، وإهمال الصيانة، وعدم تنويع الاستثمارات

مفهوم المنازعات الوقفية

- **المنازعة عموماً:** خلاف بين طرفين أو أكثر حول حق أو مصلحة، مادية أو معنوية، قانونية أو اجتماعية.
- **المنازعة الوقفية:** «ما يجري بين اثنين أو أكثر من الخصومة والمخالفة في شأن متصل **بعين الوقف، أو ثبوته، أو الاستحقاق فيه، أو الضرر منه، أو النظارة عليه**، أو ما كان ناشئاً من ذلك كله».
- **المنازعات العائلية داخل الوقف:** خلاف بين **النظار والمستحقين** بسبب فهم الناظر أو تصرفه أو **حجبه معلومة عن المستحقين**.
- **المنازعات بين النظار وإدارة الشركة:** خلاف بين **أصحاب القرار في الشركة والنظار** بسبب قرار، إيجاباً أو سلباً، يتعلق بأصول الوقف أو غيرها.

أسباب المنازعات الوقفية في المنشآت العائلية (4 فئات)

متعلقة بوثيقة الوقف (7)	متعلقة بإدارة الوقف (10)	متعلقة بالعلاقات العائلية (8)	قانونية وتنظيمية (8)
غموض صيغة الوقف وشروطه	سوء الإدارة والحوكمة	الخلافات الشخصية والعائلية	عدم توثيق الوقف رسمياً

متعلقة بوثيقة الوقف (7)	متعلقة بإدارة الوقف (10)	متعلقة بالعلاقات العائلية (8)	قانونية وتنظيمية (8)
عدم مواكبة الوقف للمتغيرات	ضعف الكفاءة الاستثمارية	الفجوة بين الأجيال	تعارض شروط الوقف مع الأنظمة الحديثة
عدم وضوح المستحقين وأنصبتهم	تغير الظروف الاقتصادية	النزاعات بين فروع العائلة	غياب المستندات القانونية
عدم تحديد آليات توزيع الريع	تفرد الناظر بالقرارات	اختلاف القيم والتوقعات	تغير الأنظمة واللوائح
عدم وضوح صلاحيات الناظر	تغير طبيعة الأصول الموقوفة	الصراع على السلطة والنفوذ	عدم تسجيل الأصول باسم الوقف
تزايد عدد المستحقين مع الزمن	غياب الشفافية والمساءلة	عدم إشراك الجيل الجديد	صعوبة تطبيق بعض الشروط القديمة
منازعات الأحوال الشخصية (الاستحقاق، العزل، بطلان الوقف)	عدم وجود مجلس نظارة	الخلافات الإرثية السابقة	منازعات إدارية (قرارات جهات حكومية، نزع الملكية)
—	تدني عوائد الوقف	مقاومة التغيير والتطوير	منازعات بأنظمة خاصة (العمل، الشركات...)
—	عدم تنويع الاستثمارات	—	—
—	إهمال صيانة الأصول وتطويرها	—	—

صور منازعات الأوقاف

أطراف المنازعة: الناظر طرف أساسي في منازعات النظارة. والطرف الآخر واحد من أربعة: الموقوف عليه، أو الجهة المشرفة، أو ناظر آخر، أو طرف أجنبي.

منازعات عين الوقف (3)	منازعات المصرف والاستحقاق (3)	منازعات النظارة (4)
المنازعة في ثبوت الوقف	المنازعة في الصيغة الوقفية	انطباق شرط النظارة على الناظر
المنازعة في ملكية الواقف للعين	مناط الاستحقاق في الغلة	أهلية الناظر
دعوى الضرر من الوقف	انقطاع مصرف الوقف	محاسبة الناظر وتضمينه

منازعات عين الوقف (3)	منازعات المصرف والاستحقاق (3)	منازعات النظارة (4)
—	—	تعيين الناظر أو عزله

أمثلة المنازعات بين الوقف والشركة العائلية (9)

1. تضارب **المصالح** بين الشركة والوقف.
2. تضارب **الأدوار**.
3. تضارب **الأهداف**.
4. تضارب **إجراءات الوقف القانونية** مع إجراءات الشركة.
5. غياب التخطيط القيادي وآلية الاستخلاف على النظارة أو تمثيل الوقف داخل الشركة على المدى المتوسط والبعيد.
6. عدم وضع معايير لاختيار النظار داخل الشركة.
7. **عدم إدخال ممثل للوقف في مجلس إدارة الشركة**.
8. عدم شفافية مجلس الإدارة المشرف على أصول الشركة وأصول الوقف، **بحجب المعلومة عن النظار أو المستفيدين**.
9. عدم الاستعانة بخبير مختص عند تقرير الغبطة والمصلحة للوقف.

الآثار السلبية للمنازعات

آثار اقتصادية	آثار اجتماعية
تجميد الأصول: تعطل الاستثمارات والمشاريع، وتجميد الحسابات البنكية	**تفكك العلاقات:** قطع الأرحام، وانتقال الخلاف إلى الأجيال الجديدة
تدهور قيمة الأصول: إهمال الصيانة، وخسارة الفرص الاستثمارية	**تشويه السمعة:** انتشار الخلاف في المجتمع، والتأثير على المكانة الاجتماعية
ارتفاع التكاليف: التقاضي والمحاماة، والخبراء والمحكمون	**حرمان المستحقين:** تأخر المستحقات، وحرمان بعض المستفيدين

الحلول (3 مجموعات)

حلول قضائية مع وثائق الوقف (6)	حلول وقائية مع إدارة الشركة وملاكها (5)	حلول وقائية مع المستفيدين (4)
طلب **تفسير شروط الواقف** من الجهة المختصة	**ضمانات من مجالس الإدارة** لحفظ أصول الوقف وأرباحه	آلية تواصل لاستقبال الاقتراحات والشكاوى (الجوال، والبريد الإلكتروني) والرد عليها
وضع لوائح عمل داخلية	سياسات تسد أبواب الخلاف بين مجالس الإدارة والنظار	**تقارير سنوية** للمستفيدين وأصحاب المصلحة
الرجوع إلى لوائح الهيئة وأدلتها	سياسة الشفافية وتعارض المصالح	**اجتماعات سنوية** لتعزيز قيم البر والصلة والإحسان
استشارة المختصين، طبيعيين أو اعتباريين	التوعية القانونية للناظر ومجلس الإدارة بأثر الخلافات	**توثيق أعمال النظار** حفظاً للحقوق وبراءةً للذمة
تطوير الوثيقة بما لا يخالف المصارف، **للواقفين الأحياء**	**وسيط محايد** منسق للمتابعة والتوعية	—
لقاءات تعريفية بالجانب الفقهي للوقف	—	—

الاختصاص القضائي

المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية (محاكم الأحوال الشخصية). من اختصاصها ما يتصل بالوقف:

- قسمة التركة إذا كان فيها نزاع **أو حصة وقف**.
- **إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة النظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم.**
- **إثبات الوقف** والوصية والنسب.

المادة 31: تختص المحاكم العامة بكل ما يخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وهو اختصاص احتياطي.

الجهة	منازعات الأوقاف التي تنظرها
المحكمة العامة	المنازعات العقارية: الملكية، والمنافع، والإخلاء، والأجرة
محكمة الأحوال الشخصية	الاستحقاق، والعزل، وبطلان الوقف

الجهة	منازعات الأوقاف التي تنظرها
ديوان المظالم	المنازعات الإدارية: قرارات الجهات الحكومية، ونزع الملكية
بحسب المركز القانوني	المنازعات الخاضعة لأنظمة خاصة (العمل، والشركات...)

التكاليف القضائية (المادة 21 من نظام الهيئة):

1. تُعامل الهيئة في الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2. **يُستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة**، من أحكام نظام التكاليف القضائية.

طرق الإثبات في منازعات الأوقاف (4)

تعريف الإثبات (صيغتان):

1. إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الشرعية على حق أو واقعة تترتب عليها آثار.
2. تقديم الدليل المقبول بالطرق المقررة على واقعة قانونية محل نزاع.

الطريقة	التعريف	أحكامها في الوقف
الشهادة	إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص	يُثبت بها الوقف، والاستحقاق، وشرط الواقف. وتنص **المادة 69 من نظام الإثبات** على أن الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل **بالاستفاضة** إلا فيما يتعذر علمه غالباً بدونها، ومن ذلك 5 أمور: الوفاة، والنكاح، والنسب، والملك المطلق، **والوقف والوصية ومصرفهما**. ولا تُقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضرراً أو يجلب نفعاً، ولا الأصل للفرع والعكس، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا الولي أو الوصي للمشمول، **ولا من له استحقاق في الشيء وإن قل** (كشاف القناع)
الإقرار	إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه	**لا يصح إقرار الناظر فيما يتعلق بأصل الوقف أو غلته**، لأنه نائب عن الوقف والإقرار لا يكون عن الغير. **ويصح إقراره في التصرفات التي باشرها**. وتنص **المادة 15 من نظام الإثبات** على أن يكون المقر أهلاً للتصرف، وعلى صحة إقرار ناظر الوقف ومن في حكمه **فيما باشروه في حدود ولايتهم**
اليمين	تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله أمام القاضي	لا تدخلها النيابة. والقاعدة: «من يلزم بإقراره إذا أقر، تلزمه اليمين إذا أنكر». وتنص **المادة 94** على أن يكون الحالف أهلاً

الطريقة	التعريف	أحكامها في الوقف
		للتصرف، وعلى أنه لا نيابة في أداء اليمين، مع جواز التوكيل الخاص في توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها. وتنص **المادة 100** على أن للناظر توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز له التصرف فيه، **وتوجه إليه فيما باشره**
دفاتر النظار	الصحف التي يقيد فيها الناظر حسابات الوقف الواردة والمنصرفة، وجهة ورودها، وما قُبض منها وما لم يُقبض، وجهة صرفها، والفاضل منها	تُستعمل في دعاوى المحاسبة، ودعاوى الصرف للمستحقين، والمنازعة في شرط الواقف. ويلحق بها **القوائم المالية المدققة من المحاسب الخارجي**

الطرق البديلة لتسوية منازعات الأوقاف

التعريف: إجراءات تستهدف حل النزاع ودياً بعيداً عن القضاء، بتدخل شخص ثالث يساعد الأطراف. وأبرزها ثلاث: الصلح، والوساطة، والتحكيم.

- **الصلح:** عقد يرفع النزاع وتنقطع به خصومة الطرفين بالتراضي. وشرطاه عند الفقهاء: أن يصدر **ممن يصح تبرعه**، وأن يكون محله **مما يصح الاعتياض عنه**. ولذلك **لا يصح الصلح من ناظر الوقف**، لأنه تبرع والناظر لا يملكه (مطالب أولي النهى). وتنص **المادة الثانية من قواعد تنظيم مركز المصالحة** على أن المكاتب لا تتولى المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، ولا فيما ليس للأطراف حق الصلح فيه، ولا فيما يخالف نظاماً.
- **التحكيم:** اتفاق الأطراف على عدم اللجوء إلى القضاء والمثول أمام محكم أو محكمين يختارونهم. **ولا يكون محله إلا فيما يجوز فيه الصلح** (رأي الجمهور). وتنص **الفقرة 1 من المادة العاشرة من نظام التحكيم** على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه.
- **الوساطة:** لم يُعرض تعريفها في هذا الموضع. وحدودها في الأوقاف: انظر قسم: مراحل وأساليب وجلسات الوساطة، في مقرر التفاوض والوساطة. وخلاصتها أن نزاعات **أصل الوقف وشروط الواقف وأهلية الناظر** غالباً خارج نطاق الوساطة، أما نزاعات **إدارة الوقف** (عقود الإيجار، وإدارة الأصول الاستثمارية) فقد تقبلها.

توظيف مصارف الأوقاف في حل النزاعات العائلية (3)

1. **الاستثمار في الجيل القادم:** تدريبه وتأهيله وإعداد القادة.
2. **تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة العائلية** وتأصيل مبدأ البركة والعائد على المال والعيال.

3. **حماية ما بناه المؤسسون** عند ضعف الإدارة أو فقدان الملاك السيطرة أو حيود الشركة عن قيمها، ويكون ذلك بخمسة أعمال:
   - الصرف على دراسة المشكلات بالخبراء.
   - **تبني تكاليف فض النزاعات** وتقديم الحلول البديلة.
   - المساهمة المالية في إدارة الأزمات.
   - دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
   - دعم سياسات انتقال الخلافة والتعاقب على الوظائف الاستراتيجية.

الجهات المتخصصة في خدمة الأوقاف العائلية

الجهة	خدماتها
المركز الوطني للمنشآت العائلية	**برنامج الوسائل البديلة** لتسوية منازعات المنشآت والأوقاف العائلية (للمنشآت والوسطاء والمحامين)، والاستشارات التخصصية في الحوكمة والتخطيط، والبرامج التدريبية (للنظار والمديرين والمستشارين)، والبحوث والدراسات
الهيئة العامة للأوقاف (دور رقابي وتنظيمي)	الترخيص والتسجيل، والرقابة والمتابعة، والدعم الفني للنظار، والتطوير التنظيمي
المراكز الخاصة المتخصصة	إدارة الأوقاف وتطويرها باحترافية وابتكار، والتقنية الوقفية والحلول الرقمية، والخدمات التشغيلية والاستشارية

الحالات القضائية والتطبيقية

الحالة	الوقائع	الحكم أو الدرس
حين انتصرت الشفافية	موقوف عليه يطالب الناظر بالإفصاح عن البيانات المالية والعقود وتسليم القوائم المالية، والناظر يدفع بأن الوقف عام فلا صفة للمدعي	أثبت المدعي أن الوقف **مشترك** بشرط الواقف، فأُلزم الناظر بالإفصاح الكامل. **للموقوف عليهم حق الاطلاع متى كان الوقف مشتركاً**
لا ولاية مع زوال محل الوقف	الجهة المشرفة تطلب عزل ناظر مدرسة وقفية اندثرت، وقد نص شرط الواقف على انتقال النظارة **إلى الحاكم الشرعي** عند اندثارها	عُزل الناظر **وأُسندت النظارة للجهة المشرفة** عملاً بشرط الواقف. والدروس: انقطاع الشروط، وتحقق شروط النظارة، ودور الجهة المشرفة

الحالة	الوقائع	الحكم أو الدرس
لا محاباة في مال الوقف	ناظر أجّر عقاراً للوقف بأقل من أجرة المثل محاباةً لقريبه	أُلزم الناظر **بضمان الفرق** بين أجرة المثل والأجرة الفعلية. «الناظر مؤتمن، والتفريط يستوجب الضمان»
خطأ مكان المسجد	واقف أخطأ في تحديد مكان المسجد الذي قصده، ثم تلفظ بالوقف ووثقه	حكمت الجهات **بالظاهر** وثبت الوقف في المكان الخطأ. وأسباب الخلل: عدم عرض الشرط على مختص، والاستعجال في التلفظ والتوثيق
قضية 1392هـ	واقف لسبعة أولاد (4 بنات و3 ذكور). اتفق الورثة على قسمة العقارات بالتساوي وعملوا بذلك عقوداً، ثم رفع أولاد البنات دعوى سنة 1418هـ	أسئلة نقاش لم تُعرض لها إجابة معتمدة. وترد في وقائعها صيغتان: «الريع بين السبعة بالتساوي» و«الانتفاع للذكور دون الإناث»
الزوجة المتضررة	زوجة تطلب بيع عقار من التركة، والورثة يدفعون بأنه وقف منجز على الأولاد قبل زواجها، وصك الوقفية لم ينص على شرط التعديل	سؤال نقاش لم تُعرض له إجابة معتمدة
وقف آل راشد	وقف عمره 35 سنة، و**45 مستفيداً من 3 أجيال**. الناظر هو الابن الأكبر (70 عاماً)، **منفرد منذ 15 سنة**، ولا يقدم تقارير. **تراجعت العوائد 30% في 5 سنوات**، والصيانة مهملة، والخلاف قائم بين الفروع، ولا آلية لاختيار الناظر القادم، وفي الصك غموض	المطلوب في النشاط: تحديد **8 إلى 10 مؤشرات خطر** وتصنيفها (قانونية، وإدارية، وعائلية، ومالية) وتقييم خطورتها (منخفضة، ومتوسطة، وعالية)، ثم خطة وقائية، ثم **5 مؤشرات للإنذار المبكر**

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
أسباب المنازعات وصورها	الأسباب تفسر **لماذا** ينشأ النزاع (وثيقة، وإدارة، وعلاقات، وقانون). والصور تحدد **محل** النزاع (العين، والمصرف، والنظارة)
المنازعات العائلية داخل الوقف والمنازعات بين النظار والشركة	الأولى طرفاها الناظر والمستحقون. والثانية طرفاها الناظر وأصحاب القرار في الشركة

المفهومان	الفرق
المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية وديوان المظالم	العامة للعقار (الملكية، والإيجار، والإخلاء). والأحوال الشخصية **للاستحقاق والعزل والبطلان وإثبات الوقف وإقامة النظار**. والديوان للقرارات الإدارية
إقرار الناظر الصحيح وغير الصحيح	يصح فيما **باشره** من تصرفات، ولا يصح فيما يمس **أصل الوقف أو غلته**
الصلح والتحكيم والوساطة في الوقف	الصلح يشترط أهلية التبرع، فلا يصح من الناظر. والتحكيم لا يكون إلا فيما يجوز فيه الصلح. والوساطة تقتصر غالباً على نزاعات الإدارة
الحلول القضائية والحلول الوقائية	القضائية تعالج الوثيقة (التفسير والتطوير). والوقائية تبني علاقة منظمة مع الشركة أو مع المستفيدين قبل نشوء النزاع
الوقف الخيري والأهلي في التكاليف القضائية	الاستثناء خاص **بالخيري والحصة الخيرية المسجلين لدى الهيئة**. ولذلك أثر في الأهلي الذي يأخذ حكم الخيري (انظر قسم: ما يأخذ حكم الوقف الخيري من الأوقاف الأهلية)

إضاءات حول الأوقاف العائلية

المطلوب في محاور البرنامج: دور المنشآت العائلية في دعم القطاع الثالث، ومعوقات تأسيس الأوقاف العائلية، وتباين أهداف الوقف والشركة، والحل الذي أتاحه نظام الشركات الجديد بالأسهم الممتازة المخصصة للوقف.

يقوم هذا القسم على محاور البرنامج أساساً، وتدعمه مقررات أخرى في موضوع الأسهم الممتازة كما هو موضح أدناه.

دور المنشآت العائلية في القطاع الثالث

أكبر داعم للجمعيات الخيرية والقطاع الثالث بعد الجهات الحكومية هو المنشآت العائلية أو ملاكها. ويعتمد هؤلاء في تمويلهم الرئيسي على منشآتهم، ولذلك يسعون إلى الحفاظ عليها واستدامتها، ومن هنا تنبع أهمية الوقف أداةً لهذه الاستدامة.

معوقات تأسيس الأوقاف العائلية

في محاور البرنامج **(3)**	المعوقات الاجتماعية في قسم التأسيس والحوكمة **(4)**
النزاع على **مصارف** الوقف	النزاع على المصارف بادعاء الحاجة
التخوف من تأثير الوقف على الشركة العائلية (معوقات تنظيمية تمنعها من العمل بسلاسة ورشاقة)	لا يقابله شيء، وتنفرد به محاور البرنامج
التخوف من استغلال الوقف للمصالح الشخصية	استغلال بعض الأفراد الوقف لمصالحهم
—	النزاع على **النظارة** دون تميز وتخصص (ينفرد به قسم التأسيس)
—	مطالبة غير المستحقين بالريع (ينفرد به قسم التأسيس)

تخفيف المعوقات: تقرر محاور البرنامج أن التطور الأخير في تنظيم الأوقاف، على مستوى الأنظمة وعلى مستوى الهيئة العامة للأوقاف، **خفف «بنسبة كبيرة»** من الإشكاليات والتخوفات. ولم يُذكر رقم لهذه النسبة.

تباين أهداف الوقف والشركة

دخول الأوقاف مباشرة في الشركة العائلية **يجب أن يُدرس بعمق** لأنه قد يسبب مشكلات.

رؤية الوقف	رؤية ملاك الشركة العائلية
تعتمد على **توزيع الأرباح بشكل كبير**	تحرص على **تعظيم المنفعة**
عدم خوض أي مخاطر	**استبقاء الأرباح** لتنمية الشركة عبر الدخول في مشاريع مختلفة

صدى هذا التباين في أقسام المقرر:

- **جدول الفرق** (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف): الوقف «مخاطر أقل واستقرار أكبر»، والشركة «مخاطر تجارية واستثمارية أعلى».
- **مخاطر الدمج** (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف): «تضارب المصالح»، و«الثقافة التنظيمية» (ربحية مقابل خيرية)، و«مخاطر تأثر الوقف بتعثر الشركة».
- **أمثلة المنازعات** (انظر قسم: أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها): «تضارب الأهداف بين الشركة العائلية والوقف العائلي».

- **حالة عائلة النور** (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف): تعظيم الثروة مقابل استدامة النفع الخيري.
- **ملحوظة دقيقة:** التوتر بين التوزيع وإعادة الاستثمار موجود **داخل الوقف نفسه** أيضاً. ففي أحد أنشطة التأسيس والحوكمة يضغط المستفيدون لزيادة التوزيعات على حساب الاستثمار. وفي ترتيب المصارف يأتي «استثمار الوقف وتنميته» **قبل** الصرف على الذرية.

الحل: الأسهم الممتازة المخصصة للوقف

كما في محاور البرنامج: نظام الشركات الجديد قدّم حلاً للنزاعات الناشئة عن تباين الأهداف، وأهم بوادره **تعدد تصنيفات الأسهم: أسهم ممتازة وأسهم عادية**. فيمكن إصدار **أسهم بلا حقوق تصويت مع حق في توزيعات أعلى، وتخصيصها للوقف**. وتؤكد محاور البرنامج كذلك أهمية التدريب والتوعية للمنشآت العائلية في جانب الأوقاف.

ما يدعم الحل في مقررات أخرى:

المقرر	ما ورد فيه
الميثاق العائلي (ومثله إدارة الأعمال)	«إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم، **كالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد**، حيث يجوز أن تعطى هذه الأسهم **حقوقاً تفضيلية على الأسهم العادية**»
البعد القانوني: نظام الشركات	من فرص النظام الجديد «إمكانية إصدار أنواع مختلفة من الأسهم تلبي احتياجات العائلات المختلفة»
البعد القانوني: حالة التحول إلى شركة مساهمة مبسطة	«يمكن تقسيم الأسهم إلى فئات مختلفة (أسهم عادية وأسهم ممتازة) لتلبية احتياجات أفراد العائلة المختلفة»

لم يُذكر **رقم المادة النظامية** المنظِّمة للأسهم الممتازة، فلا يُعتمد عليه في الاختبار.

منطق الحل: يفصل الحل بين **حق السيطرة** و**الحق المالي**. فالعائلة تحتفظ بالتصويت، فتقرر استبقاء الأرباح والاستثمار. والوقف يحصل على **توزيعات أعلى** تحقق رؤيته القائمة على التوزيع دون أن يتحمل قرار المخاطرة. **(إضافة توضيحية: هذا الشرح للآلية، والمقرر يذكر الحل دون تعليله.)**

ربط بين أقسام المقرر يحسن التنبه له: تجريد أسهم الوقف من التصويت يقابله نصان:

- المادة 11 من النظام الأساس لشركة مكة: «يمثل الناظر كيان الوقف في الجمعية العمومية» (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف).
- من أسباب المنازعات: «عدم إدخال ممثل للوقف في مجلس إدارة الشركة» و«حجب المعلومة عن النظار» (انظر قسم: أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها).

فالحل يعالج تباين الأهداف، لكنه يحتاج **ضمانات شفافية وإفصاح** للوقف تعوض غياب التصويت. **(إضافة توضيحية: هذا الاستنتاج.)**

التمييز بين المفاهيم

المفهومان	الفرق
الأسهم الممتازة والأسهم العادية	الممتازة لها **حقوق تفضيلية** (هنا توزيعات أعلى) وقد تُجرَّد من التصويت. والعادية تحمل حق التصويت والربح بحسب نسبتها
الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد	فئتان مختلفتان ذُكرتا معاً. والحل المقرر للوقف هو **الممتازة** تحديداً
الوقف حاملاً لأسهم ممتازة والوقف «مستفيداً» من الشركة	في الأول **يملك** الوقف أسهماً بحقوق تفضيلية. وفي الثاني لا يملك، بل تُخصص له نسبة من الأرباح (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف)
معوقات محاور البرنامج ومعوقات قسم التأسيس	محاور البرنامج تنفرد **بالتخوف من أثر الوقف على الشركة**، وقسم التأسيس ينفرد **بالنزاع على النظارة ومطالبة غير المستحقين**
الشركة الوقفية وحمل الوقف أسهماً ممتازة في شركة عائلية	الشركة الوقفية جميع شركائها أوقاف (انظر قسم: الشركات العائلية والأوقاف، وقسم: الشركة الوقفية والشركة غير الربحية في مقرر البعد القانوني). أما هنا فالوقف شريك ضمن شركة عائلية يملك فئة خاصة من أسهمها

إحصاءات البرنامج وأرقام المقرر

لا تتضمن إحصاءات البرنامج جدولاً رقمياً لمقرر الأوقاف، بخلاف بقية المقررات. والعبارات التقريرية الواردة في محاور البرنامج:

العبارة	دلالتها
المنشآت العائلية أكبر داعم للقطاع الثالث **بعد الجهات الحكومية**	ترتيب لا نسبة. يدل على أن استدامة المنشأة العائلية شرط لاستدامة تمويل القطاع الثالث، فالوقف أداة حماية للجهتين معاً
التطور النظامي خفف المعوقات «**بنسبة كبيرة**»	وصف دون رقم. لا يُبنى عليه سؤال رقمي

أرقام المقرر (مادة اختبار محتملة)

القسم	الرقم ودلالته
الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة	أركان الوقف **4**. أنواع الوقف **3**. المصارف المرتبة **6**. خيارات مكافأة النظار **5**. أوجه الأهمية **9**. آثار الوقف على العائلة **5**. فروق الوقف عن الوصية **7**. حالات أخذ الأهلي حكم الخيري **3**. قرار المجمع **181 (7/19)**، الدورة **19**، سنة **1430هـ/ 2009م**. تعريف المنشأة العائلية: **50%** للمختلطة و**25%** للمدرجة
الشركات العائلية والأوقاف	أوجه الفرق بين الوقف والشركة **7**. آثار الاستقلالية **8**. أنواع الدمج **3**. أشكال الدمج مع الشركة **3**. آثار الدمج **5**. مخاطر الدمج **5**. خطوات التكامل **5**. أشكال الوقف بعد الدمج **3**. **المادة 223** من نظام المرافعات (التأجير أكثر من **10 سنوات** يحتاج إذن المحكمة). **المادة 11** من نظام شركة مكة. مثال دمج الإدارة: **10 أوقاف**
التأسيس والحوكمة	الخطة الاستراتيجية **10 مقترحات**. خطوات التأسيس **19**. محتوى الوثيقة **7**، والحد الأدنى للتسجيل **6**. أنواع النظارة **4**، والمجلس الجماعي **3 إلى 7** أعضاء. شروط الناظر **4**. عناصر الاستدامة **4**. وظائف الناظر **13**. مهامه في الأحكام العامة **8**. أسباب انقضاء النظارة **7**. محظورات النظارة **5**، والتعاقد ممنوع مع الأقارب **حتى الدرجة الثانية**. المخالفات **32**، والعقوبات **4**، والغرامة **لا تزيد على 500,000 ريال**. وقف عائلة الخير: **50 مليون ريال**، وتأجير بأقل من السوق بنسبة **30%**
الجوانب النظامية والتطبيقية	مراحل التطور النظامي **8** (من **1381هـ** إلى **1447هـ**): الهيئة **1431هـ**، ونظامها **1437هـ**، ولائحة النظارة **1443هـ**، ولائحة المبادئ **13/6/1447هـ = 4/12/2025م**. الاستقطاع **25%** من صافي الإيرادات للوقف نفسه، و**20%** من الفوائض لأوقاف أخرى. حالات سقوط الاستحقاق **4**. حالات بطلان الشرط **3**. آل تويم: **20%** للخير، وأصول تتجاوز **500 مليون**، وريع نحو **30 مليون**، ومجلس من **9** أعضاء، وأكثر من **150** مستفيداً، ودمج الإدارة **2010م**
أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها	فئات الأسباب **4** (فيها **7** و**10** و**8** و**8** أسباب). فئات صور المنازعات **3** (فيها **3** و**3** و**4**). أمثلة المنازعات بين الوقف والشركة **9**. مجموعات الحلول **3** (فيها **6** و**5** و **4**). **المادة 33** (الأحوال الشخصية) و**المادة 31** (المحاكم العامة) من نظام المرافعات. **المادة 21** من نظام الهيئة (التكاليف القضائية). طرق الإثبات **4**. **المادة 69** (الاستفاضة في **5** أمور) و**المواد 15** و**94** و**100** من نظام الإثبات. الطرق البديلة **3**. **المادة 10/1** من نظام التحكيم. وقف آل راشد: **35** سنة، و**45** مستفيداً، و**3** أجيال، وناظر عمره **70** عاماً منفرد منذ **15** سنة، وتراجع **30%** في **5** سنوات

أسئلة الاختيار من متعدد

1. يعرّف مشروع نظام الأوقاف الوقفَ بأنه:

أ) حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

ب) تحبيس مال متقوّم وتسبيل منفعته أو ريعه لمصرف خيري أو أهلي أو هما معاً

ج) كل وقف خُصصت منفعته أو ريعه للواقف أو ذريته أو أشخاص معينين بالاسم أو الوصف

د) الوقف المشروط على معيّن من الذرية والأقارب بالذات أو بالوصف

2. بالمقارنة بين تعريفَي النظارة والإدارة في نظام الهيئة العامة للأوقاف، ما الذي يدخل في النظارة ولا يرد في تعريف الإدارة؟

أ) حفظ الوقف وإيجاره

ب) تنمية الوقف وإصلاحه

ج) المخاصمة في الوقف وصرف غلته

د) إيجار الوقف وتنميته

3. اشترط واقف أن يُصرف كامل ريع وقفه على المحتاجين من ذريته فقط. ما تكييف هذا الوقف وفق المقرر؟

أ) وقف أهلي خالص

ب) وقف مشترك بين الذري والخيري

ج) وقف معلق بالحاجة

د) وقف خيري

4. أيّ الخصائص الآتية يفارق بها الوقفُ الوصيةَ؟

أ) يصح على وارث

ب) لا يجوز أن يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة

ج) يجوز الرجوع عنه ما لم يكن في مرض الموت

د) يملك الموقوف عليه العين والمنفعة

5. ما المصرف الذي يُقدَّم على جميع المصارف ولو استغرق كامل الغلة؟

أ) مكافأة النظار

ب) استثمار الوقف وتنميته

ج) الوقف على النفس

د) عمارة الوقف وإصلاحه وصيانته

6. يريد واقف أن يجعل ريع وقفه لـ«جمعية تحفيظ القرآن في حيّه». ما التوصية التي تنسجم مع ضوابط مصرف أوجه البر؟

أ) النص على الجمعية باسمها حصراً ضماناً لوضوح المصرف

ب) جعل الصرف على نشاط تحفيظ القرآن، والنص على الصرف لما يشابه الجمعية إن تعطلت

ج) جعل المصرف للذرية أولاً ثم للجمعية بعد انقراضهم

د) ربط الصرف بموافقة سنوية من الهيئة العامة للأوقاف

7. ما المستند الذي اعتمده المقرر في جواز وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية ووحدات الصناديق الاستثمارية؟

أ) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 181 (7/19)

ب) المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية

ج) لائحة تنظيم أعمال النظارة

د) المادة 11 من نظام الشركات

8. صندوق الجمعيات الصحية الذي تجتمع فيه أوقاف جمعيات متعددة لصالحها، مثال على:

أ) دمج أعيان الأوقاف

ب) دمج إدارة الأوقاف

ج) دمج مصارف الأوقاف

د) الشركة القابضة المختلطة

9. ناظر وقف أهلي يريد تأجير أحد عقارات الوقف اثنتي عشرة سنة لتحقيق عائد أعلى. ما الحكم النظامي؟

أ) يجوز دون إذن لأنه من أعمال النظارة المعتادة

ب) يكفيه إشعار الهيئة بعد التعاقد

ج) يحتاج موافقة جمعية الموقوف عليهم

د) لا يجريه إلا بعد استئذان المحكمة المختصة

10. ما الذي يميّز «التعريف الأقرب» لدمج الأوقاف عن تعريف الدمج عند القانونيين؟

أ) اشتراط أن تكون الأصول المضموم إليها موقوفة

ب) بقاء إمكانية تمييز الأصول الوقفية مع ضمها

ج) زوال الشخصية المعنوية للوقف المنضم

د) اقتصاره على المصارف دون الأعيان

11. استبدل ناظر عدة أوقاف صغيرة ومتعثرة، وساهم بقيمتها في تأسيس شركة جميع الشركاء فيها أوقاف، تُدار أصولها تجارياً. ما الشكل النظامي لهذا الكيان؟

أ) الشركة الوقفية

ب) الشركة القابضة المختلطة

ج) الصندوق الاستثماري الوقفي

د) الوقف المستقل

12. أيّ مما يأتي من تحديات نموذج الوقف المستقل عن الشركة العائلية؟

أ) مخاطر تأثر الوقف بتعثر الشركة

ب) صعوبة الفصل بين المصالح

ج) ازدواجية الموارد والتكاليف

د) التعقيد القانوني والشرعي

13. بعد دمج وقف عائلي في الشركة، شكا النظار من أن قرارات الشركة تُبنى على منطق ربحي يتجاهل الطابع الخيري. ما دور المستشار في هذه المخاطرة وفق المقرر؟

أ) الحصول على الفتاوى الشرعية اللازمة

ب) تسهيل الحوار بين الطرفين وبناء رؤية وقيم مشتركة

ج) المطالبة بفصل الذمم المالية

د) تشكيل لجنة للاستثمار ولجنة للمصارف

14. مجلس نظارة يتكون من عضوين من العائلة وخبير خارجي. ما نوع النظارة؟

أ) نظارة فردية

ب) نظارة جماعية

ج) نظارة مؤسسية

د) نظارة مختلطة

15. ما الحد الأعلى للغرامة المالية في عقوبات مخالفات النظار؟

أ) 500,000 ريال

ب) 250,000 ريال

ج) 1,000,000 ريال

د) 100,000 ريال

16. ما الذي انفردت به قائمة الحد الأدنى لمحتوى الوثيقة عند تسجيلها لدى الهيئة، ولا يرد في القائمة العامة لمحتويات وثيقة الوقف؟

أ) عدد الواقفين

ب) اسم الوقف

ج) مآل الأصول حين انقطاع مصارفه

د) النص على الاستثمار والتنمية

17. حدد الواقف لناظر وقفه أجرة سنوية أقل من أجرة المثل. ما الذي يحق للناظر؟

أ) يستحق المحدد فقط ولا سبيل له، لأن شرط الواقف كنص الشارع

ب) أن يطلب رفعها إلى أجرة المثل لدى المحكمة المختصة

ج) أن يطلب من الهيئة رفعها بقرار إداري

د) أن يستوفي الفرق من الريع بنفسه

18. أراد ناظر وقف عائلي التعاقد على صيانة عقارات الوقف مع شركة يملكها شقيقه، بسعر مطابق للسوق. ما الحكم؟

أ) جائز ما دامت الأجرة بسعر السوق

ب) جائز بعد إشعار الهيئة

ج) محظور إن كان التعاقد مباشراً فقط

د) محظور، لأن المنع يشمل الأقارب حتى الدرجة الثانية مباشرة أو بشكل غير مباشر

19. إذا لم تحدد وثيقة الوقف مدة للنظارة، فإنها تكون:

أ) إلى وفاة الناظر أو فقده شرطاً من شروط النظارة

ب) خمس سنوات قابلة للتجديد

ج) إلى أن تقرر الهيئة تجديدها

د) إلى انقضاء الطبقة الأولى من الذرية

20. للهيئة أن تستقطع من صافي الإيرادات السنوية لوقف تتولى نظارته نسبةً تستثمرها لمصلحته، لا تتجاوز:

أ) 10%

ب) 20%

ج) 25%

د) 30%

21. متى تتولى الهيئة العامة للأوقاف «إدارة» وقف له ناظر غيرها؟

أ) إذا ثبت تفريط الناظر

ب) إذا كان من أوقاف مواقيت الحج والعمرة

ج) إذا لم يعيّن الواقف ناظراً

د) بناءً على طلب الواقف أو الناظر

22. شرط واقف أن يُصرف جزء من الريع على «الأرامل من بناته». تزوجت إحداهن فانقطع صرفها، ثم توفي زوجها. ما حكم استحقاقها الآن؟

أ) سقط حقها نهائياً بزواجها

ب) يعود استحقاقها بعودة الصفة المشروطة

ج) ينتقل حقها إلى ذريتها

د) لا يعود إلا بحكم من المحكمة

23. بعد وفاة الواقف، اختلف الناظر والمستحقون في معنى أحد شروط الوقفية. من الجهة المختصة بتفسير الشرط؟

أ) المحكمة

ب) الناظر

ج) الهيئة العامة للأوقاف

د) جمعية الموقوف عليهم

24. نزاع بين أفراد عائلة حول استحقاق أحدهم في وقف أهلي وطلب عزل الناظر. ما الجهة القضائية المختصة؟

أ) المحكمة العامة

ب) ديوان المظالم

ج) محكمة الأحوال الشخصية

د) المحكمة التجارية

25. لماذا لا يصح إقرار الناظر فيما يتعلق بأصل الوقف أو غلته؟

أ) لأن الإقرار لا يُقبل إلا مكتوباً

ب) لأن الناظر غير أهل للتصرف

ج) لأن الوقف معفى من التكاليف القضائية

د) لأنه نائب عن الوقف، والإقرار لا يكون عن الغير

26. عرض ناظر وقف على مستأجر متأخر أن يتنازل له عن جزء من الأجرة المتأخرة مقابل السداد الفوري، صلحاً. ما الحكم وفق ما قرره المقرر؟

أ) لا يصح، لأن الصلح تبرع والناظر لا يملك التبرع

ب) يصح، لأن فيه مصلحة سرعة السداد

ج) يصح بموافقة أغلبية المستفيدين

د) يصح إذا وُثق لدى مكتب المصالحة

27. إلى أي فئة من أسباب المنازعات الوقفية تنتمي «تزايد عدد المستحقين مع مرور الزمن»؟

أ) الأسباب المتعلقة بالعلاقات العائلية

ب) الأسباب المتعلقة بوثيقة الوقف

ج) الأسباب المتعلقة بإدارة الوقف

د) الأسباب القانونية والتنظيمية

28. في قضية «حين انتصرت الشفافية»، دفع الناظر بأن الوقف عام فلا صفة للمدعي. ما الذي حسم الحكم لصالح المدعي؟

أ) أن الوقف مسجل لدى الهيئة

ب) أن الناظر لم يمسك دفاتر للنظارة

ج) أن المدعي أثبت أن الوقف مشترك بشرط الواقف

د) أن أي أحد يجوز له الاطلاع على بيانات الوقف العام

29. بحسب محاور البرنامج، من أكبر داعم للجمعيات الخيرية وللقطاع الثالث بعد الجهات الحكومية؟

أ) الأوقاف الخيرية العامة

ب) المؤسسات المانحة الحكومية

ج) الشركات المدرجة

د) المنشآت العائلية أو ملاكها

30. عائلة تريد إدخال وقفها مساهماً في شركتها، وتخشى أن يطالب الوقف بتوزيع معظم الأرباح ويعطل خطط التوسع. ما الحل الذي تذكره محاور البرنامج في ضوء نظام الشركات الجديد؟

أ) تخصيص أسهم ممتازة للوقف بلا حقوق تصويت مع حق في توزيعات أعلى

ب) أن تتولى الشركة نظارة الوقف

ج) تحويل الوقف إلى شركة غير ربحية

د) فرز حصة الوقف واستبدالها بأصل مستقل

مفتاح إجابات الاختيار من متعدد

توزيع الإجابات: أ = 8، ب = 7، ج = 7، د = 8.

س	الإجابة	التعليل
1	ب	هذا نص تعريف مشروع النظام. (أ) تعريف فقهي، و(ج) تعريف الوقف الأهلي، و(د) تعريف الوقف الخاص
2	ج	تعريف الإدارة يقتصر على الحفظ والإيجار والتنمية والإصلاح
3	د	الوقف الذي تكون مصارفه على المحتاجين من ذرية الواقف يُعد وقفاً خيرياً
4	أ	الوقف يصح على وارث، والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. والبدائل الأخرى خصائص الوصية
5	د	عمارة الوقف أول المصارف ومقدمة ولو استغرقت الغلة
6	ب	الضابط أن يكون الصرف على النشاط لا على الجهة، مع النص على ما يشابهها عند التعطل
7	أ	قرار المجمع في دورته 19 (1430هـ/2009م) أجاز وقف هذه الأموال لأنها أموال معتبرة شرعاً
8	ج	دمج المصارف يعني دمج الأوقاف المشتركة في المصرف في صندوق واحد، ومثاله صندوق الجمعيات الصحية
9	د	المادة 223 مرافعات تشترط استئذان المحكمة لتأجير الوقف الأهلي أكثر من عشر سنوات
10	ب	التعريف الأقرب: ضم أصول وقفية إلى غيرها «مع إمكانية تميزها»، والدمج القانوني يزيل الشخصية المعنوية
11	أ	الشركة الوقفية تنشأ باستبدال الأوقاف الصغيرة والمتعثرة، وتوصف بالوقفية لأن جميع شركائها أوقاف
12	ج	تحديات المستقل: صعوبة التكامل، وازدواجية الموارد، وتعقيد التنسيق. والبقية تحديات الدمج
13	ب	مخاطرة «الثقافة التنظيمية» دور المستشار فيها تسهيل الحوار وبناء رؤية مشتركة
14	د	النظارة المختلطة تجمع أفراد العائلة والخبراء، ومثالها في المقرر:

س	الإجابة	التعليل
		عضوان من العائلة وخبير خارجي
15	أ	الغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال
16	ج	قائمة التسجيل تنفرد بمآل الأصول، وآلية استخلاف النظار، وإجراءات الحوكمة
17	ب	إذا كانت الأجرة أقل من المثل يمكن للناظر طلب رفعها إلى المثل لدى المحكمة المختصة
18	د	يُحظر تعاقد الناظر مع نفسه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مباشرة أو بشكل غير مباشر، ولا استثناء لسعر السوق
19	أ	عند عدم تحديد المدة تستمر النظارة إلى وفاة الناظر أو فقده شرطاً
20	ج	25% من صافي الإيرادات لمصلحة الوقف نفسه، و20% من الفوائض لأوقاف أخرى
21	د	الإدارة تثبت للهيئة بناءً على طلب الواقف أو الناظر. أما (ج) فحالة نظارة لا إدارة
22	ب	زوال الصفة المشروطة يسقط الاستحقاق، ويعود بعودتها
23	أ	يفسر الواقف الشرط في حياته، وتفسره المحكمة بعد وفاته
24	ج	تختص محكمة الأحوال الشخصية بمنازعات الاستحقاق والعزل وبطلان الوقف
25	د	الناظر نائب عن الوقف، والإقرار لا يكون عن الغير. ويصح إقراره فيما باشره من تصرفات
26	أ	لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه، ومنهم ناظر الوقف، لأنه تبرع لا يملكه
27	ب	تزايد عدد المستحقين مدرج ضمن الأسباب المتعلقة بوثيقة الوقف
28	ج	أثبت المدعي أن الوقف مشترك بشرط الواقف، فثبت حق الموقوف عليه في الاطلاع الكامل
29	د	أكبر داعم للقطاع الثالث بعد الحكومة هو المنشآت العائلية أو ملاكها
30	أ	أسهم ممتازة بلا تصويت مع توزيعات أعلى تُخصص للوقف، لمعالجة تباين الأهداف

أسئلة الصح والخطأ

ضع أمام كل عبارة (صح) أو (خطأ):

1. أركان الوقف أربعة: الواقف، والصيغة، والعين الموقوفة، والموقوف عليه.
2. لفظ «تصدقت» من الألفاظ الصريحة في صيغة الوقف.
3. يُفضَّل جعل الوقف وصية معلقة بالوفاة على تعجيله منجزاً، لأن ذلك أضمن من الانقطاع واختلاف الورثة.
4. الصيانة الوقائية هي إصلاح أعطال غير متوقعة أدت إلى تعطل الوقف أو انخفاض إنتاجيته.
5. من ضوابط الوقف على النفس: ألا يستغرق كامل الغلة، وأن يُحدد بنسبة معينة، وأن يُبيَّن مآل هذه النسبة بعد وفاة الواقف.
6. الوقف على معيّن إذا ردّ استحقاقه ولم يوجد مستحق يليه يأخذ حكم الوقف الخيري، إلا إذا اشترط الواقف عودة الوقف لذريته عند الاستغناء عنه.
7. من آثار استقلالية الوقف عن الشركة العائلية أن تكون له ذمة مالية مستقلة، فيقترض لنفسه ويُقرض غيره.
8. وفق جدول الفرق بين الوقف العائلي والشركة العائلية، يخضع الوقف العائلي للزكاة والضرائب، بخلاف الشركة العائلية.
9. في دمج أعيان الأوقاف ضمن الشركات، إذا لم تتحقق المصلحة من بقاء الوقف مساهماً في الشركة، يحق للناظر التقدم بطلب فرز مساهمة الوقف واستبدالها بأصل مستقل.
10. نصت المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لشركة مكة للإنشاء والتعمير على أن مجلس إدارة الشركة يمثل كيان الوقف في الجمعية العمومية.
11. في الشركة القابضة المختلطة، صفة الوقف «شركة» وصفة المساهمة «أصول».
12. تبدأ خطوات التكامل الناجح بين الوقف والشركة العائلية بالتشخيص والتقييم، ويكون التنفيذ تدريجياً بدءاً بالمجالات الأقل تعقيداً كالخدمات المشتركة.
13. المعيار في المفاضلة بين نسب الوقف (النصف، والثلث، والربع، والخمس) هو حجم المال وعدد الذرية.
14. في ملخص خطوات تأسيس الوقف العائلي، يقع تسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف ضمن مرحلة «تثبيت الوقف»، مع تثبيته لدى كتابة العدل.
15. الشروط الواجب توافرها في ناظر الوقف هي: التكليف، والعدالة، والكفاية، والإسلام إن كان الموقوف عليه مسلماً أو الجهة كمسجد ونحوه.
16. تتحقق استدامة الوقف بتضافر أربعة عناصر: أصول راسخة، ومصارف ذات فضل وأثر، وإدارة راشدة، وبيئة داعمة.
17. بلغ عدد المخالفات المصنفة في لائحة تنظيم أعمال النظارة 23 مخالفة.

18. تُثبت الهيئة اسم الناظر في سجل الوقف وفقاً لوثيقة الوقف، ويكون السجل حجة كافية في إثبات النظارة.

19. أُنشئت الهيئة العامة للأوقاف عام 1437هـ، وصدر نظامها عام 1431هـ.

20. لا يترتب أثر نظامي على تنازل الموقوف عليه المعيّن عن استحقاقه لغيره بحصة من الوقف قبل قبضها.

21. إذا أُدين الموقوف عليه بحكم قضائي قطعي بقتل الواقف عمداً، سقط استحقاقه واستحقاق ذريته معاً.

22. في الوقف مرتب الطبقات، إذا توفي المستحق ولم يكن له فرع، يُقسم نصيبه على من هم في الطبقة التالية له.

23. يبطل الشرط ويصح الوقف إذا كان الشرط منافياً لمقتضى الوقف، ويكون تقدير البطلان للمحكمة المختصة.

24. ناظر الوقف طرف أساس في المنازعة المتعلقة بالنظارة، والطرف الآخر قد يكون الموقوف عليه أو الجهة المشرفة أو ناظراً آخر أو طرفاً أجنبياً.

25. «المنازعة في محاسبة ناظر الوقف وتضمينه» من المنازعات المتعلقة بعين الوقف.

26. يُستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية.

27. وفق المادة 69 من نظام الإثبات، الوقف والوصية ومصرفهما مما تُقبل فيه الشهادة بالاستفاضة.

28. في توزيع الاختصاص القضائي لمنازعات الأوقاف، تختص المحكمة العامة بالمنازعات الإدارية كقرارات الجهات الحكومية ونزع الملكية.

29. بحسب محاور البرنامج، تقوم رؤية الوقف على استبقاء الأرباح لتنمية الشركة، بينما يحرص ملاك الشركة العائلية على توزيعها.

30. تقرر محاور البرنامج أن التطور الأخير في تنظيم الأوقاف، على مستوى الأنظمة وعلى مستوى الهيئة العامة للأوقاف، خفف بنسبة كبيرة من الإشكاليات والتخوفات المصاحبة لتأسيس الأوقاف العائلية.

مفتاح إجابات الصح والخطأ

التوزيع: 16 عبارة صحيحة و14 عبارة خاطئة.

س	الإجابة	التصحيح
1	صح	—
2	خطأ	«تصدقت» من **الكناية**. والصريحة: أوقفت، وحبست، وسبّلت
3	خطأ	يُفضَّل **التعجيل بالوقف منجزاً**، وهو الأضمن من الانقطاع واختلاف الورثة. والوقف بعد الممات لا يخرج إلا من الثلث
4	خطأ	هذا تعريف الصيانة **الطارئة**. أما الوقائية فإصلاحات احتياطية تحمي الوقف من التعطل مستقبلاً
5	صح	—
6	صح	—
7	صح	—
8	خطأ	الوقف **معفى** من الزكاة والضرائب، والشركة هي **الخاضعة** للزكاة أو ضريبة الدخل
9	صح	—
10	خطأ	**الناظر** هو الذي يمثل كيان الوقف في الجمعية العمومية
11	خطأ	صفة المساهمة في القابضة المختلطة **«شركة»**. أما «أصول» فصفة المساهمة في الشركة الوقفية والصناديق الوقفية
12	صح	—
13	صح	—
14	خطأ	التسجيل لدى الهيئة يقع في مرحلة **«ما بعد تثبيت الوقف»**. ومرحلة التثبيت هي التثبيت لدى كتابة العدل
15	صح	—
16	صح	—
17	خطأ	بلغت المخالفات **32 مخالفة**
18	صح	—

س	الإجابة	التصحيح
19	خطأ	**العكس**: أُنشئت الهيئة عام **1431هـ**، وصدر نظامها عام **1437هـ**
20	صح	—
21	خطأ	يسقط استحقاقه هو، و**لا يسري أثر الحكم على استحقاق ذريته**
22	خطأ	يُقسم نصيبه على من هم **في نفس طبقته**
23	صح	—
24	صح	—
25	خطأ	هي من المنازعات المتعلقة **بالنظارة**. ومنازعات العين: ثبوت الوقف، وملكية الواقف، ودعوى الضرر
26	صح	—
27	صح	—
28	خطأ	المنازعات الإدارية من اختصاص **ديوان المظالم**. والمحكمة العامة تختص بالمنازعات العقارية
29	خطأ	**العكس**: رؤية الوقف تعتمد على **توزيع الأرباح** بشكل كبير وعدم خوض المخاطر، والملاك يحرصون على **استبقائها** لتنمية الشركة
30	صح	—

الأسئلة المقالية

الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة

السؤال 1 (حلّل حالة)

كتب الأستاذ سلطان (75 عاماً) وصية موثقة نصها: «بعد وفاتي، أوقف ثلث تركتي على أولادي وأولاد أولادي، على أن يُصرف ريعه على تعليمهم». توفي بعد شهرين، فاعترض أحد الورثة على صحة الوقف. حلّل الحالة في ضوء أركان الوقف وفروقه عن الوصية، ثم بيّن ما كان ينبغي للمستشار أن ينصحه به قبل التوثيق.

الإجابة النموذجية:

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وأركانه أربعة: الواقف، والصيغة، والعين الموقوفة، والموقوف عليه. في الحالة: الواقف موجود وأهليته لا يقدح فيها شيء ظاهر. والعين ثلث التركة. والموقوف عليهم جهة معلومة غير منقطعة. والمصرف (التعليم) مباح. موضع الإشكال هو **الصيغة**، فهي معلقة بالوفاة، ويُشترط أن تكون صيغة الوقف «منجزة جازمة».

والوقف المعلق بعد الوفاة هو الاستثناء الوارد في جدول الفرق بين الوقف والوصية، فيأخذ أحكام الوصية: لا يُنفذ إلا من الثلث، ولا يجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. والأولاد ورثة، فاعتراض الوارث له وجه في نصيبهم. أما أولاد الأولاد غير الوارثين فلا يرد عليهم هذا القيد. **(إضافة توضيحية: تنزيل الحكم النهائي على الحالة مبني على القواعد السابقة.)**

ولو استُشير المستشار قبل التوثيق لنصح بما يلي:

- **تعجيل الوقف منجزاً في الحياة**، لأنه أعظم أجراً، ولا يتقيد بالثلث، وأضمن من الانقطاع واختلاف الورثة.
- **إطلاع الورثة وإشهادهم** على الوقف.
- **حصر العين بدقة، وتحديد المصارف وبيان مآلها**، وتعيين الناظر.
- **عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة** إلا استرشاداً.

وهذا دور المستشار الوقائي قبل النزاع. أما إذا وقع النزاع بين الورثة فدور الوسيط أن ييسر الحوار بينهم دون أن يقترح ما يخالف شرط الواقف. (انظر قسم: مراحل وأساليب وجلسات الوساطة، في مقرر التفاوض والوساطة.)

عناصر التقييم:

- تعداد الأركان الأربعة وتحديد الصيغة المعلقة موضعاً للإشكال.
- ربط الوقف المعلق بالوفاة بأحكام الوصية (الثلث، والوارث، وإجازة الورثة).

- التمييز بين الأولاد الورثة وأولاد الأولاد.
- نصائح وقائية من التنبيهات المقررة (التعجيل، والإشهاد، والحصر).
- التمييز بين دور المستشار قبل النزاع ودور الوسيط بعده.

السؤال 2 (اقترح بوصفك مستشاراً)

عائلة تجارية من أربعة أجيال، عدد أفرادها نحو 120، تتفاوت دخولهم، وتواجه ضعفاً في الترابط بين الأجيال الجديدة. تريد إنشاء وقف بعشرة ملايين ريال (عائد متوقع 500,000 ريال سنوياً). اقترح ترتيب مصارف الوقف وضوابط كل مصرف بما يحقق الاستدامة والعدالة والمرونة.

الإجابة النموذجية:

مصارف الوقف هي أوجه صرف الغلة التي يحددها الواقف في الوثيقة. ويُوصى بترتيبها في ستة مصارف:

1. **عمارة الوقف وصيانته:** يشمل المصروفات التشغيلية والإدارية والصيانة الوقائية والطارئة، ويُقدَّم ولو استغرق كامل الغلة، لأنه أساس الاستدامة.
2. **مكافأة النظار:** يُختار لها أحد الخيارات الخمسة، كالجمع بين مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع ونسبة من الغلة بعد حسم التشغيل، لأن الاحتساب ليس الأصل.
3. **الاستثمار والتنمية:** يُحدد له حد أدنى، ويُنص على حق مجلس النظارة في تعديل نسبته، مع استثمار مشروع قليل المخاطرة. وبهذا يُحمى حق الأجيال القادمة.
4. **الوقف على النفس (إن أراده الواقف):** بنسبة لا تستغرق الغلة، مع بيان مآلها بعد وفاته.
5. **الذرية:** يُحدد الصرف ببطون أو سنوات، ويُبيَّن مصير نصيب من يموت، ومآل المصرف عند الانقراض أو الاكتفاء، ويُقيد بالحاجة مع تعريفها. وهذا يحقق العدالة مع تفاوت الدخول، لكن ينبغي التنبه إلى أن الوقف المقصور على المحتاجين يأخذ حكم الخيري.
6. **أوجه البر:** يكون الصرف فيه على النشاط لا على الجهة، مع منح النظار مرونة تغيير المصرف إن تعذر.

ولضعف الترابط تُخصص مصارف خيرية عائلية، مثل: اللقاءات السنوية، ومسابقات التفوق، والتدريب، وإصلاح ذات البين.

النسب إضافة توضيحية (للتوضيح فقط): صيانة 15%، ونظار 5%، وتنمية 20%، وذرية 40%، وبر 20%.

ودور المستشار هنا تيسير اتفاق العائلة على الأولويات وصياغتها، لا فرض نسب جاهزة، مع آلية مراجعة

دورية لا تخل بشرط الواقف.

عناصر التقييم:

- الترتيب الصحيح للمصارف الستة، وتقديم العمارة ولو استغرقت الغلة.
- ضابط واحد على الأقل لكل مصرف كما في المقرر.
- ربط المصارف بالاعتبارات المطلوبة (الاستدامة، والعدالة، والمرونة).
- التنبه إلى أثر تقييد الصرف بالحاجة (حكم الوقف الخيري).
- بيان دور المستشار تيسيراً وصياغةً لا فرضاً.

الشركات العائلية والأوقاف

السؤال 3 (قارن)

قارن بين نموذج الوقف العائلي المستقل ونموذج الوقف المدمج بالشركة العائلية، من حيث الخصائص والمزايا والتحديات والآثار، ثم بيّن الضوابط التي ينبغي توافرها إذا اختارت العائلة وقف حصص داخل الشركة دون فرزها.

الإجابة النموذجية:

للأوقاف العائلية واقعان نظاميان: وقف مستقل بأصوله وشخصيته الاعتبارية، ووقف أصوله حصص ضمن أصول الشركة العائلية.

وجه المقارنة	الوقف المستقل	الوقف المدمج
الخصائص	فصل كامل في الإدارة والأصول والحوكمة: مجلس نظارة منفصل عن مجلس الإدارة، واستراتيجيات مستقلة	يأخذ ثلاث صور: الوقف مساهماً في الشركة، أو الشركة ناظرةً للوقف، أو الوقف مستفيداً من نسبة من أرباحها
المزايا	وضوح الأدوار، وسهولة تحديد المرجعية، وتقليل تضارب المصالح، واستقلال القرار الاستثماري	تكامل استراتيجي، وكفاءة في الموارد، وقوة تفاوضية، واستفادة الوقف من خبرات الشركة
التحديات	صعوبة التكامل الاستراتيجي، وازدواجية الموارد والتكاليف، وتعقيد التنسيق	تعقيد قانوني وشرعي، وصعوبة فصل المصالح، وتأثر الوقف بتعثر الشركة، وصعوبة الالتزام بشروط الواقف

وجه المقارنة	الوقف المستقل	الوقف المدمج
الآثار	ثمانية آثار، منها: ذمة مالية مستقلة، وأهلية التقاضي، وحسابات بنكية خاصة، والحفاظ على أهداف الواقف	خمسة آثار، منها: خفض التكاليف، وكيانات وقفية كبيرة، وتنويع الاستثمار

ضوابط وقف الحصص داخل الشركة دون فرزها (5):

1. أن يكون عدم الفرز محققاً للغبطة والمصلحة.
2. المحافظة على قصد الواقف وشرطه في استثمارات الشركة.
3. سياسات تسد أبواب النزاع.
4. سياسة للشفافية وتعارض المصالح.
5. ضمانات لحفظ أصول الوقف وأرباحه.

دور المستشار: يُستعمل جدول المقارنة أداةً لتوضيح الأبعاد للعائلة. ويقترح المستشار فصل الذمم المالية، ولجنتين متخصصتين (استثمار ومصارف) تخففان مخاطر الدمج.

عناصر التقييم:

- عرض واقعي الوقف النظاميين وتعريف الوقف المستقل.
- مقارنة متوازنة في الخصائص والمزايا والتحديات، وذكر صور الدمج الثلاث.
- ذكر آثار الاستقلال وآثار الدمج.
- الضوابط الخمسة لوقف الحصص دون فرز.
- أدوات المستشار (جدول المقارنة، وفصل الذمم، واللجان).

السؤال 4 (اقترح بوصفك وسيطاً)

في حالة عائلة النور، يقترح المهندس خالد دمج «وقف النور الخيري» (أراضٍ استراتيجية غير مطورة) في «شركة النور للمقاولات» (سيولة وخبرة فنية)، ويرفض العم عبد العزيز (ناظر الوقف) لأن شروط الجد لم تنص على الدمج. كيف تدير هذا النزاع بوصفك وسيطاً؟ وما الخيارات التي يمكن طرحها في حدود النظام؟

الإجابة النموذجية:

أبدأ بتحليل النزاع، فأميّز **المواقف** المعلنة (الدمج مقابل الرفض) عن **المصالح** الكامنة. لخالد مصلحة في

تعظيم الثروة وتوفير أصول عقارية للشركة. ولعبد العزيز مصلحة في أمانة الوقف واستدامة نفعه الخيري وحمايته من مخاطر السوق. وثمة مصلحة مشتركة: تطوير الأراضي المعطلة.

المعلومات الأولى التي أجمعها: صك الوقفية ونص الشروط، وتقييم الأصول، ونوع الوقف (خيري)، والوضع المالي للشركة.

المخاطر التي أبرزها للطرفين:

- **شرعية وقانونية:** الدمج من التصرفات التي لا تتم إلا بعد **استئذان المحكمة** وتحقق الغبطة والمصلحة (المادة 223 مرافعات). وفي الدمج خطر مخالفة الشرط وفقدان الإعفاءات.
- **مالية:** تأثر الوقف بتعثر الشركة.
- **ثقافية:** الربحية مقابل الخيرية.

الخيارات الممكنة دون الدمج الكامل، مستمدة من نماذج العلاقة:

1. بقاء الوقف مستقلاً مع شراكة تطوير تنفذها الشركة بعقد محوكم.
2. مساهمة الوقف بحصص مع ضمانات وفصل للذمم وتمثيل للناظر.
3. شركة قابضة مختلطة يمثل فيها الناظرُ الوقف.

ويُعرض كل خيار على المحكمة إن احتاج إذنها.

حدودي بوصفي وسيطاً: أسأل: «متى يصبح التفسير تحريفاً؟». ولا أقترح ما يغيّر مصارف الوقف أو شروطه. وأوجّه الأطراف إلى مختص إن مسّ النزاع أصل الوقف، لأنه من اختصاص القضاء.

خطة الجلسة الأولى: جلسة مشتركة تحدد الأهداف وقواعد الحوار، يحضرها الطرفان وممثل لمجلس العائلة، ثم جلسات منفردة لاستكشاف المصالح. وأحافظ على الحياد التام بين الجيلين.

عناصر التقييم:

- التمييز بين المواقف والمصالح، وتحديد المصلحة المشتركة.
- إبراز المخاطر الشرعية والقانونية والمالية، والإشارة إلى إذن المحكمة (المادة 223).
- طرح خيارات مستمدة من نماذج العلاقة لا تقتصر على الدمج أو الرفض.
- بيان حدود الوسيط في الأوقاف وحياده.
- خطة عملية للجلسة الأولى.

التأسيس والحوكمة

السؤال 5 (اقترح بوصفك مستشاراً)

طلب منك أبٌ له خمسة أبناء، سبق أن شهدت عائلته نزاعاً على إرث الجد، أن يؤسس وقفاً عائلياً من عقارات مملوكة له، ويضمن ألا يتكرر النزاع. ضع له خطة تأسيس تشمل مراحل التأسيس، وأهم ما تتضمنه وثيقة الوقف، ونوع النظارة المناسب، وضوابط الرقابة على الناظر.

الإجابة النموذجية:

التأسيس يبدأ قبل الصك، ويُلخص في ثلاث مراحل:

1. **قبل التأسيس:** دراسة حال الأب مادياً (الدين، والرهن، ونسبة ما يُراد وقفه) واجتماعياً (عدد الأبناء)، وتحرير دافعه بحيث لا يكون الإضرار بالورثة، واختيار أطيب الأموال، والإفادة من الأوقاف القائمة، ووضع خطة استراتيجية، والعمل المؤسسي لا الفردي.
2. **التثبيت:** لدى كتابة العدل، مع صيغة الوقف، وبيانات الواقف والنظار، وصك العقار المحدَّث.
3. **ما بعد التثبيت:** التسجيل لدى الهيئة العامة للأوقاف، وفتح حساب بنكي باسم الوقف، وتعيين مدير تنفيذي، ومحاسب، وتوزيع المهام.

الوثيقة: أحرص على عناصر الحد الأدنى الستة، وأركز على ما يمنع النزاع:

- **آلية استخلاف النظار**، لأن غيابها من أسباب المنازعات.
- **المصارف ومآل الأصول عند انقطاعها.**
- **إجراءات الحوكمة.**
- النص على الاستثمار والتنمية.

النظارة: أقترح **نظارة مختلطة**، أي عضوين من الأبناء وخبيراً مستقلاً، لتوازن بين الانتماء والخبرة وتمنع تفرد أحد الفروع. وتنص الوثيقة على عدد النظار، وصفاتهم، ومهامهم، وطريقة اختيارهم وعزلهم، وأجرتهم.

الرقابة على الناظر:

- الالتزام بالمحظورات الخمسة، ومنها: منع التعاقد مع الأقارب حتى الدرجة الثانية، والرهن والبيع إلا بإذن.
- عدم خلط أموال الوقف بغيرها.
- تقارير سنوية للمستفيدين.
- قوائم مدققة من محاسب خارجي.

- إشراف الهيئة، ولجانها المختصة بالمخالفات.

دور المستشار: صياغة إرادة الأب بوضوح، مع إشراك الأبناء وإطلاعهم، لأن «الوضوح في البداية يوفر سنوات من النزاعات».

عناصر التقييم:

- المراحل الثلاث بمحتواها الصحيح (كتابة العدل للتثبيت، والهيئة بعد التثبيت).
- عناصر الوثيقة، مع إبراز آلية الاستخلاف ومآل الأصول وإجراءات الحوكمة.
- اختيار نوع نظارة معلَّل بمزاياه وتحدياته.
- ضوابط رقابية مستمدة من المحظورات والشفافية وإشراف الهيئة.
- ربط الخطة بالوقاية من تكرار النزاع.

الجوانب النظامية والتطبيقية

السؤال 6 (حلّل حالة)

أنت ناظر وقف عائلي توفي واقفه. اكتشفت أن أحد شروطه أصبح صعب التنفيذ بسبب تغير الظروف الاقتصادية، كاشتراط الصرف من ريع أصل زراعي تراجع دخله إلى حد لا يغطي المصرف. حلّل الموقف في ضوء أحكام شرط الواقف، وبيّن الخطوات النظامية التي تتخذها، وحدود دور الهيئة العامة للأوقاف فيها.

الإجابة النموذجية:

شرط الواقف هو الصيغة التي يحددها الواقف في شأن الوقف أو مصرفه أو ناظره، ويُعامل معاملة النصوص الشرعية. والأصل **وجوب الالتزام به**، فلا يُخالف إلا **لمصلحة راجحة تقدرها المحكمة**. ومخالفته دون إذن المحكمة من محظورات النظارة التي قد تنتهي بالعزل.

خطوات الناظر:

1. **أراجع الوثيقة:** هل منح الواقف غيره حق التعديل؟ فحق التعديل لا ينتقل إلا بشرط. وهل في الشروط ما يمكن الجمع بينه وبين الشرط المتعذر إن تعارضت؟
2. **أطلب التفسير من المحكمة:** فالتفسير بعد وفاة الواقف لها، لا للناظر.
3. **أستأذن المحكمة في المخالفة للمصلحة الراجحة:** وإن كان الشرط مستحيل التنفيذ أو يعطل مصلحة الوقف، فللمحكمة إبطاله، فيبطل الشرط ويصح الوقف.
4. **أستأذن في الاستبدال إن لزم:** إن تطلب الحل استبدال الأصل الزراعي بأصل أعلى عائداً، كما فعل

ناظر آل تويم، فلا يتم إلا بإذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة فور انتهائه.

5. **أوثّق وأُبلغ:** أوثّق الإجراءات، وأُطلع المستفيدين حفاظاً على الشفافية وبراءة الذمة.

دور الهيئة: إذا كان للوقف ناظر معيّن فدورها **إشراف رقابي دون الدخول في أعمال النظارة**. فتقدم الدعم الفني والمشورة المالية والإدارية بما لا يخالف الشرط، وتطّلع على التقارير المحاسبية. وليس لها تعديل الشرط ولا تفسيره.

عناصر التقييم:

- قاعدة الالتزام بالشرط، واستثناء المصلحة الراجحة بتقدير المحكمة.
- التمييز بين التعديل والتفسير والمخالفة والبطلان، وصاحب الصلاحية في كل منها.
- ربط الاستبدال بإذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة.
- تحديد دور الهيئة بالإشراف الرقابي دون الدخول في أعمال النظارة.
- الشفافية مع المستفيدين.

أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها

السؤال 7 (حلّل حالة)

وقف آل راشد عمره 35 سنة، فيه 45 مستفيداً من ثلاثة أجيال. ناظره الابن الأكبر (70 عاماً) يدير الوقف منفرداً منذ 15 سنة دون تقارير مالية، وتراجعت العوائد 30% خلال خمس سنوات، وبعض العقارات مهملة، وتظهر خلافات بين الفروع حول أولويات الإنفاق، ولا آلية لاختيار الناظر القادم، وفي الصك غموض. شخص أسباب النزاع المحتمل بحسب فئات أسباب المنازعات، وبيّن آثاره إن لم يُعالج، واقترح خطة وقائية.

الإجابة النموذجية:

المنازعة الوقفية خصومة في شأن متصل بعين الوقف أو ثبوته أو الاستحقاق فيه أو الضرر منه أو النظارة عليه. وتتوافر في الحالة مؤشرات من الفئات الأربع:

الفئة	المؤشرات في الحالة
الوثيقة	غموض بنود الصك، وعدم وضوح آلية الاستخلاف، وتزايد المستحقين (45 من 3 أجيال)
الإدارة	تفرد الناظر بالقرارات، وغياب مجلس النظارة، وغياب الشفافية، وتدني العوائد، وإهمال الصيانة

الفئة	المؤشرات في الحالة
العلاقات العائلية	خلاف بين الفروع، وفجوة بين الأجيال، وعدم إشراك الجيل الجديد
القانونية والتنظيمية	تُستكمل بالتحقق من تسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة

الآثار إن لم يُعالج:

- **اقتصادية:** تجميد الأصول، وتدهور قيمتها، وارتفاع تكاليف التقاضي.
- **اجتماعية:** قطع الأرحام، وتشويه السمعة، وحرمان المستحقين.

الخطة الوقائية:

- **مع الوثيقة:** طلب تفسير الشروط الغامضة من المحكمة، ووضع لوائح داخلية، والرجوع إلى أدلة الهيئة.
- **مع الإدارة:** تحويل النظارة إلى مجلس (عند الحاجة يُرفع الأمر إلى المحكمة، وهي المختصة بإقامة النظار وعزلهم)، وتدقيق خارجي، وخطة صيانة واستثمار.
- **مع المستفيدين:** تقارير سنوية، واجتماع سنوي، وقناة للشكاوى، وتوثيق أعمال الناظر.

مؤشرات الإنذار المبكر (إضافة توضيحية، لأن المطلوب في الحالة اقتراحها): نسبة تراجع العائد، وتأخر التقارير، وعدد الشكاوى، والعقارات المؤجلة صيانتها، وغياب الخلف المحدد للناظر.

دور المستشار: التشخيص وبناء الخطة. أما الوسيط فيُستدعى إن تطور الخلاف بين الفروع.

عناصر التقييم:

- تصنيف المؤشرات وفق فئات أسباب المنازعات الأربع.
- ذكر الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
- خطة وقائية مستمدة من مجموعات الحلول (الوثيقة، والإدارة، والمستفيدون).
- مؤشرات للإنذار المبكر، مع التنبيه على أنها مقترحة.
- التمييز بين دور المستشار ودور الوسيط.

السؤال 8 (قارن واقترح بوصفك وسيطاً)

نشأ نزاع بين المستفيدين في وقف عائلي حول استثمار أصوله، واختير وسيطاً بين أفراد العائلة. قارن بين الطرق البديلة لتسوية منازعات الأوقاف من حيث ضوابطها، وبيّن ما يقبل التسوية الودية مما يختص به القضاء، ثم اقترح استراتيجيتك.

الإجابة النموذجية:

الطرق البديلة إجراءات تستهدف حل النزاع ودياً بعيداً عن القضاء بتدخل طرف ثالث، وأبرزها الصلح والوساطة والتحكيم.

الطريقة	تعريفها	ضوابطها في الوقف
الصلح	عقد يرفع النزاع بالتراضي	يشترط أن يصدر **ممن يصح تبرعه**، وأن يكون محله مما يصح الاعتياض عنه. لذلك لا يصح من الناظر إذا تضمن تنازلاً عن حق الوقف. ومكاتب المصالحة لا تتولى ما لا يجوز فيه الصلح أو يخالف النظام
التحكيم	اتفاق على المثول أمام محكّم بدل القاضي	لا يكون إلا فيما يجوز فيه الصلح، وممن يملك التصرف في حقوقه (الفقرة 1 من المادة 10 من نظام التحكيم)
الوساطة	—	تيسّر الاتفاق دون إلزام. وحدودها في الأوقاف: انظر قسم: مراحل وأساليب وجلسات الوساطة، في مقرر التفاوض والوساطة

ما يقبل التسوية الودية: نزاع الاستثمار من نزاعات **إدارة الوقف**، فهو أقرب إلى قبول الوساطة. أما ما يمس الاستحقاق أو العزل أو بطلان الوقف فيختص به **قضاء الأحوال الشخصية**.

استراتيجيتي:

1. التحقق أولاً من أن موضوع النزاع مما يجوز فيه الصلح.
2. الفصل بين المواقف والمصالح، فبعض المستفيدين يريد توزيعاً أعلى، والناظر يريد التنمية.
3. الاحتكام إلى معايير موضوعية: شرط الواقف، ورأي خبير مستقل في الغبطة والمصلحة. فعدم الاستعانة بالخبير من أمثلة أسباب النزاع في المقرر.
4. الإفصاح عن البيانات المالية لبناء الثقة.
5. إدارة الجانب العاطفي في جلسات منفردة.
6. صياغة اتفاق لا يغيّر المصارف.

ويمكن الاستعانة ببرنامج الوسائل البديلة في المركز الوطني للمنشآت العائلية.

عناصر التقييم:

- تعريف الطرق الثلاث وضابط كل منها، مع قيد صلح الناظر.
- التمييز بين نزاعات الإدارة القابلة للتسوية ونزاعات الأحوال الشخصية.

- استراتيجية تستند إلى المصالح والمعايير الموضوعية والخبير.
- الالتزام بعدم تغيير شرط الواقف أو مصارفه.
- الإشارة إلى برنامج الوسائل البديلة في المركز.

إضاءات حول الأوقاف العائلية

السؤال 9 (علّل واقترح بوصفك مستشاراً)

عائلة تملك شركة مساهمة مبسطة، ويرغب المؤسس في وقف جزء من أسهمه، لكن الأبناء المديرين يخشون أن يعطل الوقف خطط التوسع. علّل هذا التخوف كما تفسره محاور البرنامج، واقترح هيكلاً يعالجه في ضوء نظام الشركات الجديد، مع بيان الضمانات التي يحتاجها الوقف.

الإجابة النموذجية:

التعليل: تقرر محاور البرنامج أن دخول الوقف مباشرة في الشركة العائلية **يجب أن يُدرس بعمق**، بسبب **تباين الأهداف**. فرؤية الوقف تعتمد على **توزيع الأرباح بشكل كبير وعدم خوض المخاطر**، والملاك يحرصون على **تعظيم المنفعة واستبقاء الأرباح** للتوسع. ويؤكد ذلك جدول الفرق (الوقف أقل مخاطرة)، وإدراج «تضارب الأهداف» ضمن أمثلة منازعات الوقف والشركة.

الهيكل المقترح: نظام الشركات الجديد أتاح **فئات متعددة من الأسهم**: ممتازة، وعادية، وقابلة للاسترداد، ويجوز منحها حقوقاً تفضيلية. والحل الذي تذكره محاور البرنامج أن تُخصص للوقف **أسهم ممتازة بلا حقوق تصويت مع حق في توزيعات أعلى**. فيبقى قرار الاستثمار والتوسع للعائلة صاحبة الأسهم العادية، ويحصل الوقف على عائد يحقق رؤيته. **(إضافة توضيحية: تعليل الآلية.)** وقد ورد في البعد القانوني أن المساهمة المبسطة تتيح تقسيم الأسهم إلى فئات لتلبية احتياجات أفراد العائلة.

الضمانات اللازمة للوقف:

- النص في النظام الأساس على **الحقوق المالية التفضيلية** للأسهم الموقوفة.
- **سياسة شفافية وتعارض مصالح**، و**ضمانات من مجلس الإدارة** لحفظ أصول الوقف وأرباحه.
- آلية تُطلع الناظر على المعلومات، لأن حجبها عنه وغياب ممثل للوقف في المجلس من أسباب النزاع.
- تسجيل الوقف وأسهمه لدى الهيئة.

دور المستشار: يوضح للعائلة أثر الخيار على التصويت والتوزيع، وييسر اتفاقها عليه، دون أن يفرض الهيكل.

عناصر التقييم:

- عرض تباين الأهداف كما في محاور البرنامج بطرفيه.
- ذكر فئات الأسهم في نظام الشركات الجديد، والحل المحدد (ممتازة، بلا تصويت، بتوزيعات أعلى).
- تفسير كيف يفصل الحل بين السيطرة والحق المالي.
- ضمانات الشفافية والتمثيل المستمدة من أسباب المنازعات.
- دور المستشار تيسيراً لا فرضاً.